KAPITOLU 101

ORDINANZA DWAR IL-MEDIĊINI PERIKOLUŻI

Biex temenda u tikkonsolida l-liġi dwar l-importazzjoni, esportazzjoni, manifattura, bejgħ u użu tal-oppju u ta' mediċini oħra perikolużi.

1 ta' Settembru, 1939

L-ORDINANZA XXXI tal-1939 u ġiet emendata bl-Avviż Legali 4 tal-1963; bl-Atti: XLVIII tal-1975, XI tal-1977, XXIII tal-1980, XLIX tal-1981 u XIII tal-1983; bl-Avviż Legali 32 tal-1984; bl-Att VIII tal-1986; bl-Avviż Legali 58 tal-1988; bl-Att VIII tal-1990; bl-Avviżi Legali: 49 u 93 tal-1990; bl-Atti: VI tal-1994, XVI tal-1996, II tal-1998, VI tal-2000; bl-Avviż Legali 148 tal-2000; bl-Att III tal-2002; bl-Avviżi Legali 278 tal-2003, 1 tal-2004; bl-Atti XVI tal-2006, XXIV, XXXI tal-2007; bl-Avviżi Legali 373, 409 tal-2007, 331 tal-2009; bl-Atti IV, XXIV tal-2014, VIII tal-2015; bl-Avviż Legali 49 tal-2016, 359, 360 tal-2017 43 tal-2018,230 tal-2018 u 389 tal-2018 u bl-Atti V tal-2019, XXXI tal-2019, IV, VIII tal-2020, V tal-2021, XXXVI tal-2021 u bl-Att LXVI tal-2021, bl-Avviżi Legali 189 tal-2019, 119, 120 tal-2021 u 165 tal-2022 u 156 tal-2023 u 179 tal-2024 u bl-Atti VII u XII tal-2025 u bl-Avviż Legali 97 tal-2025.

TAQSIM TAL-ORDINANZA

		Artikoli
	Titolu u Tifsir	l-2
Taqsima I.	Oppju mhux Maħdum u Weraq tal-Koka	3-4
Taqsima II.	Oppju Ppreparat	5-6
Taqsima III.	*Cannabis*	7-8
Taqsima IV.	Kokajina, Morfina, eċċ.	9-11
Taqsima V.	Kontroll tat-Traffiku Estern	12-19
Taqsima VI.	Dispożizzjonijiet Ġenerali	20-33
	L-Ewwel Skeda	
	It-Tieni Skeda	
	It-Tielet Skeda	

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' din l-Ordinanza hu l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikoluży.

Tifsir.
Emendat: XXIII. 1980.2; VI.1994.2; V.2019.5; LXVI.2021.24; XII.2025.3.

2. (1) F'din l-Ordinanza, jekk mill-kuntest ma jkunx jidher xort'oħra -

"*Cannabis*" tfisser il-fjoritura u l-weraq ta' kwalunkwe pjanta tal-ġenus kannabis u tinkludi kwalunkwe raża tal-istess pjanta u kwalunkwe preparazzjoni maħruġa mill-istess pjanta, iżda ma tinkludix iż-żerriegħa tagħha, jew il-fjoritura, weraq, estratti u prodotti li ġejjin minn fitokannabinojdi mhux psikoattivi li ma jkunx fihom iktar minn żero punt tnejn (0.2) fil-mija ta' kannabinojdi psikoattivi:

Iżda l-kannabinojdi sintetiċi u prodotti ta' kannabinojdi sintetiċi, fi kwalunkwe forma jew mod ta' preżentazzjoni, inkluż iżda mhux limitatament għal kwalunkwe materja oriġinarjament meħuda mill-pjanta tal-kannabis li tkun ġiet ipproċessata, irfinata jew xort'oħra kimikament mibdula, kif ukoll prodotti manifatturati, prodotti li jittieklu, likwidi, trab, jew sustanzi vaporizzabbli, għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu droga pprojbita punibbli bl-istess mod u bl-istess manjiera bħal reati relatati mal-kannabis;

"droga" tfisser kwalunkwe waħda minn dawn li ġejjin:

(i) sustanza koperta mill-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkotiċi tal-1961, kif emendata bil-Protokoll tal-1972, jew bil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Sustanzi Psikotropiċi tal-1971;

(ii) kwalunkwe sustanza elenkata fl-Anness tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI;

"esportazzjoni", bil-varjazzjonijiet grammatikali tagħha u bl-espressjonijiet imnisslin minnha, tfisser, rigward Malta, tieħu jew iġġiegħel li jittieħed barra minn Malta b'kull mod li jkun;

"fitokannabinojdi mhux psikoattivi" tfisser tali prodotti li l-Ministru responsabbli għall-Att li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista' b'regolamenti, minn żmien għal-żmien, jinkludi fit-Taqsima I tal-Ħames Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza;

Kap. 628.

"importazzjoni", bil-varjazzjonijiet grammatikali tagħha u bl-espressjonijiet imnisslin minnha, tfisser, rigward Malta, iġġib jew iġġiegħel li jinġieb f'Malta b'kull mod li jkun;

" kannabinojdi psikoattivi" tfisser tali prodotti li l-Ministru responsabbli għall-Att li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista' b'regolamenti, minn żmien għal żmien, jinkludi fit-Taqsima II tal-Ħames Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza;

Kap. 628.

"kannabinojdi sintetiċi" tfisser kannabinojdi kompletament sintetiċi jew semi-sintetiċi, kemm jekk jinstabu b'mod naturali f'ammonti ta' traċċi fil-pjanta tal-kannabis kif ukoll jekk le, li jiġu ppro ċessati jew irfinuti b'mod kimiku sabiex jaġixxu fuq ir-riċettaturi tal-kannabinojdi u jipproduċu effetti psikoattivi, li l-Ministru responsabbli għall-Att li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista'

b'regolamenti, minn żmien għal żmien, jinkludi fit-Taqsima III tal-Ħames Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza;

"il-Konvenzjoni Singola" tfisser il-Konvenzjoni Singola dwar Narkotiċi adottata fi New York fit-30 ta' Marzu, 1961, kif sussegwentement emendata bil-Protokol adottat f'Ġinevra fil-25 ta' Marzu, 1972;

"oppju ppreparat" ifisser oppju ippreparat għat-tipjip u jfisser ukoll il-frak u kull fdal ieħor li jibqa' mill-oppju wara li jitpejjep;

"oppju mediċinali" ifisser oppju mhux maħdum li jkun għadda mill-proċess meħtieġ biex iservi għal użu mediċinali skont ma tinħtieġ il-Farmakopea Ingliża sew jekk ikun f'għamla ta' trab jew ikkusksjat jew f'għamla oħra u sew jekk ikun kemm jekk ma jkunx imħallat b'materji newtri;

"oppju mhux maħdum" ifisser is-sugu li jagħqad minnu nnifsu meħud mill-miżwet tal-*Papaver Somniferum L.*, li jkun imtess biss sabiex jiġi ppakkjat u ttrasportat, tkun kemm tkun il-kwantità ta' morfina li jkun hemm fih;

"preparazzjoni" tfisser taħlita li fiha sustanza psikoattiva ġdida waħda jew aktar;

"sustanza psikoattiva ġdida" tfisser sustanza f'forma pura jew fi preparazzjoni li mhijiex koperta mill-Konvenzjoni Unika tan-Nazzjonijiet Uniti dwar id-Drogi Narkotiċi tal-1961, kif emendata bil-Protokoll tal-1972, jew bil-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar Sustanzi Psikotropiċi tal-1971 li tista' toħloq riskji għas-saħħa jew fil-livell soċjali simili għal dawk maħluqa mis-sustanzi koperti minn dawk il-Konvenzjonijiet;

"weraq tal-Koka" ifisser il-weraq tal-*Erythroxylum Coca Lamarek* u *Erythroxylum Novogranatense* (Morris) *Hieronymus* u l-varjetajiet tagħhom li huma tal-familja tal-*Erythroxylaceae* u l-weraq ta' speċi oħra ta' din ir-razza li minnhom tista' tittieħed il-kokajina sew direttament jew bi trasformazzjoni kimika.

(2) F'din l-Ordinanza, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra, kull riferenza għal din l-Ordinanza għandha titqies li tinkludi riferenza għar-regolamenti magħmula taħtha.

TAQSIMA I

OPPJU MHUX MAĦDUM U WERAQ TAL-KOKA

Setgħa biex jiġu kkontrollati l-produzzjoni u t-traffiku tal-oppju mhux mahdum u tal-weraq tal-koka. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XI. 1977.2; XLIX. 1981.4; A.L. 409 tal-2007.*

3. (1) Il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jista' jagħmel regolamenti biex jikkontrolla jew jillimita l-produzzjoni, pussess, bejgħ u distribuzzjoni ta' oppju mhux maħdum jew ta' weraq tal-koka, u partikolarment, iżda mingħajr ħsara tas-setgħa ġenerali hawn fuq imsemmija, biex jipprojbixxi l-produzzjoni, pussess, bejgħ jew distribuzzjoni ta' oppju mhux maħdum jew ta' weraq tal-koka ħlief minn persuni bil-liċenza jew xort'oħra awtorizzati għaldaqshekk.

(2) Il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jista'

jistabbilixxi dawk il-pieni li jidhirlu xierqa, iżda mhux iktar minn priġunerija għal xahar jew minn multa ta' tliet mija u disgħa u erbgħin euro u wieħed u erbgħin ċenteżmu (349.41) kontra min jikser jew jonqos li jħares dawn ir-regolamenti.

Projbizzjoni tal-koltivazzjoni tal-oppju jew tal-pjanta tal-koka.

4. Ħadd ma jista' jikkoltiva l-pepprin tal-oppju (*papaver somniferum*) jew il-pjanta tal-koka (*Erythroxylum Coca*).

TAQSIMA II

OPPJU PPREPARAT

Projbizzjoni ta' esportazzjoni u ta' importazzjoni ta' oppju ppreparat.

5. Ħadd ma jista' jimporta, jew iġib f'Malta, jew jesporta minnha, oppju ppreparat.

Piena għall-manifattura, bejgħ, użu, eċċ., ta' oppju ppreparat.

6. Ikun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza kull min -

(*a*) jimmanifattura jew ibigħ oppju ppreparat jew xort'oħra jittraffika fih; jew

(*b*) ikollu fil-pussess tiegħu oppju ippreparat; jew

(*ċ*) meta huwa d-detentur ta' fond, iħalli li dan il-fond jiġi wżat għall-preparazzjoni ta' oppju għat-tipjip, għall-bejgħ jew għat-tipjip ta' oppju ippreparat; jew

(*d*) ikollu x'jaqsam fit-tmexxija ta' fond użat għall-iskop hawn fuq imsemmi; jew

(*e*) ikollu fil-pussess tiegħu pipi jew strumenti oħra li jistgħu jiġu wżati għat-tipjip tal-oppju jew strumenti li jistgħu jiġu wżati għall-preparazzjoni ta' oppju għat-tipjip; jew

(*f*) ipejjep jew juża xort'oħra oppju ppreparat jew jiffrekwenta post użat għat-tipjip tal-oppju.

TAQSIMA III

CANNABIS

Sostitwita: LXVI.2021.25.

Projbizzjoni ta' importazzjoni u esportazzjoni ta' raża tal-pjanta *Cannabis*. *Emendat: XXIII. 1980.6.*

7. Ħadd ma jista' jimporta jew iġib f'Malta, jew jesporta minnha, raża meħuda mill-pjanta *Cannabis*.

Piena għal min jittraffika fil-pjanta *Cannabis*, eċċ. *Sostitwit: XXIII. 1980.3.*

8. Ikun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza kull min -

(*a*) ikollu fil-pussess tiegħu (ħlief fil-kors ta' transitu minn Malta jew mill-ibħra territorjali tagħha), ir-raża meħuda mill-pjanta *Cannabis* jew xi preparazzjonijiet li jkollhom bħala bażi din ir-raża; jew

(*b*) jipproduċi, ibigħ jew xort'oħra jittraffika fir-raża meħuda mill-pjanta *Cannabis* jew f'xi preparazzjonijiet li jkollhom bħala bażi din ir-raża; jew

(*ċ*) jikkoltiva l-pjanta *Cannabis*; jew

(*d*) ikollu fil-pussess tiegħu (ħlief fil-kors ta' transitu minn Malta jew mill-ibħra territorjali tagħha) il-pjanta *Cannabis* kollha jew biċċa minnha (minbarra l-preparazzjonijiet mediċinali tagħha); jew

(*e*) ibigħ jew xort'oħra jittraffika fil-pjanta *Cannabis* kollha jew biċċa minnha (minbarra l-preparazzjonijiet mediċinali tagħha).

TAQSIMA IV

KOKAJINA, MORFINA, EĊĊ.

Kontroll tal-manifattura u bejgħ ta' kokajina, eċċ. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XI. 1977.2.*

9. (1) Sabiex ma jsirx użu ħażin mill-mediċini li għalihom tgħodd din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza, il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jista' jagħmel regolamenti biex jikkontrolla l-manifattura, bejgħ, pussess u distribuzzjoni ta' dawk il-mediċini, u partikolarment, iżda mingħajr ħsara tas-setgħa ġenerali hawn fuq imsemmija -

(*a*) biex jipprojbixxi l-manifattura ta' mediċini li għalihom tgħodd din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza ħlief f'lokal bil-liċenza għaldaqshekk u taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fil-liċenza; u

(*b*) biex jipprojbixxi l-manifattura, bejgħ jew distribuzzjoni ta' dawn il-mediċini ħlief minn persuni bil-liċenza jew xort'oħra awtorizzati skont ir-regolamenti u taħt il-kondizzjonijiet imniżżlin fil-liċenza jew fl-awtorizzazzjoni; u

(*ċ*) biex jirregola l-għoti minn tobba eżerċenti ta' riċetti li jkun fihom dawn il-mediċini u l-mod li bih għandhom jiġu servuti dawn ir-riċetti; u

(*d*) biex jobbliga l-persuni illi jimmanifatturaw, ibigħu jew jiddistribwixxu dawn il-mediċini li jżommu l-kotba u jagħtu l-informazzjonijiet bil-miktub jew xort'oħra kif jiġi ordnat; u

(*e*) biex jikkontrolla u jillimita l-pussess ta' dawn il-mediċini, jew it-traffiku fihom, fit-transitu tagħhom minn Malta.

(2) Ir-regolamenti taħt dan l-artikolu għandu jkun fihom dispożizzjonijiet sabiex persuna li jkollha skont il-liġi ħanut miftuħ għall-bejgħ bl-imnut ta' veleni taħt l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha tkun tista' tiġi awtorizzata biex - Kap. 31.

(*a*) timmanifattura fil-ħanut fil-kors ordinarju tan-negozju

tagħha bl-imnut preparazzjoni, taħlita jew estratt tal-mediċini li għalihom tgħodd din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza; jew

(*b*) teżerċita fil-ħanut in-negozju ta' bejgħ bl-imnut ta' dawn il-mediċini, jew isservi dawn il-mediċini jew tagħmel misturi minnhom,

bla ħsara tas-setgħa tal-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika li jirtira l-awtorizzazzjoni fil-każ ta' persuna li tkun ġiet misjuba ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza jew ta' reat kontra l-Ordinanza tad-Dwana, kif magħmula applikabbli b'din l-Ordinanza, u li, fil-fehma tal-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika, ma jkunx sewwa li tibqa' tagħmel in-negozju tal-manifattura jew bejgħ jew distribuzzjoni, skont il-każ, ta' dawn il-mediċini.

Kap. 37.

(3) Xejn fir-regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu m'għandu jittieħed bħala li -

(*a*) jawtorizza l-bejgħ jew li jinżamm ħanut miftuħ għall-bejgħ bl-imnut jew biex jiġu servuti jew magħmulin misturi ta' veleni minn persuna mhix kwalifikata għaldaqshekk taħt id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha jew xort'oħra minn dawk id-dispożizzjonijiet;

Kap. 31.

(*b*) jidderoga għad-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha li jipprojbixxu, jirrestringu jew jirregolaw il-bejgħ ta' veleni.

Kap. 31.

Mediċini li għalihom tgħodd it-Taqsima IV. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XI. 1977.2; XXIII. 1980.7; XLIX. 1981.6; VI. 1994.3*

10. (1) Il-mediċini li għalihom tgħodd din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza huma dawk imsemmija fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza.

Kalkolu ta' perċentaġġ fil-preparati likwidi.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-perċentaġġi fil-każ ta' preparati likwidi, kemm-il darba fuq hekk ma jkunx hemm dispożizzjoni oħra fir-regolamenti taħt din l-Ordinanza, għandhom jiġu ikkalkolati fuq il-bażi li preparat li fih wieħed fil-mija ta' xi sustanza jfisser preparat li fih gramm ta' sustanza, jekk solida, jew millilitru tas-sustanza, jekk likwida, f'kull mitt millilitru tal-preparat, u f'din l-istess proporzjoni għal kull perċentaġġ akbar jew iżgħar.

(3) Jekk il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jidhirlu li xi mediċina oħra ta' kull xorta tkun li tkun, iġġib jew x'aktarx tista' ġġib, jekk ma tkunx użata kif imiss, jew tista' tinbidel f'sustanza li ġġib, jew x'aktarx tista' ġġib, jekk ma tkunx użata kif imiss, effetti ħżiena sostanzjalment tal-istess xorta jew natura bħal dawk jew analoga għal dawk li jġibu l-mediċini msemmija fl-Ewwel Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza, l-imsemmi Ministru jista' b'ordni fil-Gazzetta jagħmel kull żidiet, varjazzjonijiet jew tibdil għal dik l-iskeda.

(4) Jekk il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jidhirlu sewwa li jiddikjara b'ordni illi s-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ġnus Magħquda għarraf lill-partijiet fil-Konvenzjoni Singola, b'deċiżjoni dwar preparat li fih mediċini li

għalihom tgħodd din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza, id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza ma jibqgħux jgħoddu, mid-data msemmija fl-ordni, għall-preparat imsemmi fl-istess ordni.

Projbizzjoni ta' traffiku, eċċ., f'mediċini ġodda, u setgħa li tiġi applikata t-Taqsima IV b'tibdil jew mingħajr tibdil, għal xi mediċini. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XI.1977.2; XLIX. 1981.6; VI. 1994.4.*

11. (1) Ħadd ma jista' jittraffika fi prodotti jew jimmanifattura bi skop ta' traffiku prodotti meħudin minn alkalojdi fenantrini tal-oppju jew minn alkalojdi ekgonini tal-werqa tal-koka, li fit-13 ta' Lulju, 1931, ma kinux prodotti wżati għal skopijiet mediċinali jew xjentifiċi:

Iżda jekk il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika, f'xi żmien li jkun, jidhirlu li dak il-prodott jiswa għall-mediċina jew għax-xjenza, jista' b'ordni jordna li dan is-subartikolu ma jibqax igħodd għal dak il-prodott.

(2) Kull min jikser id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), ikun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza.

(3) Jekk il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika ikun sodisfatt illi ġiet ikkomunikata deċiżjoni dwar xi prodott imsemmi fis-subartikolu (1) mis-Segretarju Ġenerali tal-Organizzazzjoni tal-Ġnus Magħquda lill-partijiet fil-Konvenzjoni Singola, il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika, b'ordni, jista', skont ma jkun jitlob il-każ, jew jiddikjara illi d-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza jgħoddu għal dak il-prodott l-istess bħal ma jgħoddu għall-mediċini msemmijin fis-subartikolu (1) tal-artikolu 10 jew japplika t-taqsima hawn fuq imsemmija għal dak il-prodott b'dak it-tibdil li jkun speċifikat fl-ordni.

(4) Il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jista', b'ordni, japplika din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza b'dak it-tibdil li jkun speċifikat fl-ordni, għal dawn il-mediċini, jiġifieri, metilmorfina (komunement magħrufa bħala kodejina), etilmorfina (komunement magħrufa bħala dijonina) u l-melħ tagħhom.

TAQSIMA V

KONTROLL TAT-TRAFFIKU ESTERN

Tifsir tat-Taqsima V. *Emendat: XXIII. 1980.8; LXVI.2021.25.*

12. F'din it-Taqsima, meta mill-kuntest ma jidhirx xort'oħra -

"awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni" tfisser awtorizzazzjoni maħruġa minn awtorità kompetenti f'pajjiż li minnu mediċina perikoluża tiġi esportata, li jkun fiha l-partikolaritajiet kollha ta' dik il-mediċina, u l-kwantità awtorizzata għall-esportazzjoni, flimkien mal-ismijiet u l-indirizzi tal-esportatur u tal-persuna li lilha għandha tintbagħat, u l-isem tal-pajjiż u ż-żmien li fihom għandha tiġi esportata;

"awtorizzazzjoni ta' importazzjoni" tfisser liċenza, maħruġa minn awtorità kompetenti, li tawtorizza l-importazzjoni ta' kwantità determinata ta' xi mediċina perikoluża u li jkun fiha l-partikolaritajiet kollha tal-mediċina, flimkien mal-isem u l-indirizz tal-persuna awtorizzata li timporta dik il-mediċina, l-isem u l-

indirizz tal-persuna li minn għandha għandha tiġi akkwistata l-mediċina, u ż-żmien li fih għandha ssir l-importazzjoni;

"ċertifikat ta' importazzjoni" ifisser ċertifikat sostanzjalment fil-Formula A tat-Tieni Skeda li hawn ma' din l-Ordinanza, maħruġ minn awtorità kompetenti f'pajjiż li fih sejrin jiġu importati mediċini perikolużi;

"ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni" ifisser ċertifikat maħruġ mill-awtorità kompetenti ta' pajjiż li minnu mediċina perikoluża tgħaddi fil-kors tal-vjaġġ, illi jawtorizza t-tibdil tad-destinazzjoni ta' dik il-mediċina perikoluża għal pajjiż ieħor divers minn dak imsemmi fl-awtorizzazzjoni tal-esportazzjoni bħala l-pajjiż tal-aħħar destinazzjoni, u li jkun fih il-partikolaritajiet kollha li għandhom ikunu f'awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni, flimkien mal-isem tal-pajjiż li minnu l-merkanzija ġiet oriġinarjament esportata;

"esportazzjoni", bil-varjazzjonijiet grammatikali tagħha u bl-espressjonijiet imnisslin minnha, tfisser, rigward Malta, tieħu jew iġġiegħel li jittieħed barra minn Malta bl-ajru jew bil-baħar, xort'oħra milli fil-kors tal-vjaġġ;

"importazzjoni", bil-varjazzjonijiet grammatikali tagħha u bl-espressjonijiet imnisslin minnha, rigward Malta, tfisser iġġib jew iġġiegħel li jinġieb f'Malta, bl-ajru jew bil-baħar, xort'oħra milli fil-kors tal-vjaġġ;

"fil-kors tal-vjaġġ" ifisser meħuda jew mibgħuta minn pajjiż u miġjuba f'Malta bl-ajru jew bil-baħar (sew jekk tiġi żbarkata jew trasbordata f'Malta jew le) bl-iskop biss li tiġi meħuda f'pajjiż ieħor bl-istess mezz ta' trasport jew b'mezz ieħor;

"mediċina perikoluża" tfisser mediċina li għaliha tgħodd it-Taqsima IV ta' din l-Ordinanza, u tikkomprendi oppju mhux maħdum, weraq tal-koka, *Cannabis*, u l-preparati kollha li tagħhom hija bażi r-raża meħuda mill-*Cannabis*, u, għall-finijiet tal-artikoli 15, 16, 17 u 18, tikkomprendi wkoll ir-raża meħuda mill-*Cannabis*;

"mezz ta' trasport" jikkomprendi bastiment, ajruplan u kull mezz ieħor ta' trasport li bih oġġetti jistgħu jinġiebu f'Malta jew jittieħdu minn Malta.

Esportazzjoni ta' mediċini perikoluży. *Emendat: XVI. 1960.3; XXIII. 1980.8; VI. 1994.5.*

13. (1) Meta jiġi ppreżentat ċertifikat ta' importazzjoni maħruġ regolarment mill-awtorità kompetenti ta' pajjiż, it-Tabib Prinċipali tal-Gvern jista' jagħti awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni fil-Formula B tat-Tieni Skeda li hawn ma' din l-Ordinanza dwar mediċina msemmija fiċ-ċertifikat ta' importazzjoni lill-persuna msemmija f'dak iċ-ċertifikat bħala l-esportatur, u li, taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, tista' mill-bqija, skont il-liġi, tesporta dik il-mediċina minn Malta. L-awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni għandha tiġi magħmula fi tliet kopji u tnejn minn dawn il-kopji għandhom jingħataw lill-esportatur, u dan għandu jibgħat waħda minnhom flimkien mal-mediċina li għaliha tirriferixxi, meta din il-mediċina tiġi esportata. It-Tabib Prinċipali tal-Gvern, għandu jibgħat it-tielet kopja direttament lill-awtorità kompetenti tal-pajjiż tal-aħħar destinazzjoni. Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), huwa mħolli għal kollox fil-każijiet kollha fid-diskrezzjoni tat-Tabib Prinċipali tal-Gvern jekk jagħtix jew jirrifjutax awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni, kif jidhirlu

sewwa.

(2) Ebda mediċina perikoluża ma tista' tiġi esportata minn Malta jekk min jibgħata ma jkollux awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni valida u li tkun għadha sseħħ dwar dik il-mediċina, mogħtija taħt din l-Ordinanza.

(3) Fil-waqt tal-esportazzjoni ta' mediċina perikoluża l-esportatur għandu jippreżenta lill-Kontrullur tad-Dwana l-mediċina perikoluża, l-awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni dwarha, u dawk il-provi l-oħra li l-Kontrullur tad-Dwana jitlob biex ikun żgur li l-mediċina sejra tiġi esportata skont il-liġi għall-post imsemmi fl-awtorizzazzjoni li tirriferixxi għaliha u lill-persuna msemmija fl-istess awtorizzazzjoni.

Importazzjoni ta' mediċini perikoluži. *Emendat: XXIII. 1980.8; VI. 1994.6.*

14. (1) It-Tabib Prinċipali tal-Gvern jista' jagħti awtorizzazzjoni ta' importazzjoni fil-Formula Ċ tat-Tieni Skeda li hawn ma' din l-Ordinanza għall-importazzjoni f'Malta tal-mediċini perikolużi speċifikati fiha, taħt dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu sewwa, lill-persuna li tista' skont il-liġi timporta dawk il-mediċini.

(2) Meta tiġi maħruġa awtorizzazzjoni ta' importazzjoni taħt is-subartikolu (1), it-Tabib Prinċipali tal-Gvern joħroġ ukoll, dwar il-mediċina perikoluża li tkun sejra tiġi importata, ċertifikat ta' importazzjoni (Formula A) li għandu jiġi mibgħut mill-persuna li tkun sejra timporta lill-persuna li minn għandha l-mediċina tkun sejra tiġi akkwistata. Meta l-importatur, li lilu tkun ġiet mogħtija awtorizzazzjoni ta' importazzjoni taħt dan l-artikolu jkun irid jimporta l-mediċina jew il-mediċini li għalihom dik l-awtorizzazzjoni tirriferixxi, f'iżjed minn partita waħda, jiġi mogħti lilu ċertifikat ta' importazzjoni separat għall kull partita.

(3) Ebda mediċina perikoluża ma tista' tiġi importata f'Malta jekk il-persuna li lilha l-mediċina tiġi mibgħuta ma jkolliex awtorizzazzjoni ta' importazzjoni valida u li tkun għadha sseħħ mogħtija taħt dan l-artikolu.

(4) Kull mediċina perikoluża importata f'Malta għandu jkollha magħha awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni valida u li tkun għadha sseħħ jew ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni.

Mediċini perikoluži fil-kors tal-vjaġġ. *Emendat: XVI. 1960.3; VI. 1994.7.*

15. (1) Ħadd ma jista' jġib f'Malta mediċina perikoluża li tkun fil-kors tal-vjaġġ ħlief jekk -

(*a*) il-mediċina tkun fil-kors tal-vjaġġ minn pajjiż li minnu tista' tiġi skont il-liġi esportata għal pajjiż ieħor illi fih dik il-mediċina tista' tiġi skont il-liġi importata; u

(*b*) ikollha magħha awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni, skont il-każ, li jkunu validi u għadhom iseħħu.

(2) Meta l-mediċina perikoluża li tkun fil-kors tal-vjaġġ ikollha magħha awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni u Kontrullur tad-Dwana jkollu raġunijiet sabiex jaħseb li dik l-awtorizzazzjoni jew dak iċ-ċertifikat huma foloz, jew li ġew meħuda b'qerq jew b'wiri doluż ta' ħaġa b'oħra dwar xi partikolarità ta' importanza, il-Kontrullur tad-Dwana jista' jaqbad u jżomm il-mediċina li għaliha l-awtorizzazzjoni jew iċ-ċertifikat

jirriferixxu. Kif ikun sodisfatt li l-awtorizzazzjoni jew iċ-ċertifikat huma validi jew li ma ġewx meħuda b'qerq jew b'wiri ta' ħaġa b'oħra kif jingħad hawn fuq, il-Kontrullur tad-Dwana jillibera l-mediċina.

(3) Meta mediċina perikoluża miġjuba f'Malta fil-kors tal-vjaġġ titniżżel l-art, jew tiġi trasbordata f'Malta, hija tibqa' taħt il-kontroll tal-Kontrullur tad-Dwana u ma tistax titwarrab mill-post fejn tkun ħlief taħt u skont il-liċenza tal-ġarr mogħtija taħt l-artikolu 16.

(4) Xejn f'dan l-artikolu m'għandu jitqies li jgħodd għal mediċina perikoluża li tkun fil-kors tal-vjaġġ bl-ajru jekk l-ajruplan igħaddi minn fuq Malta mingħajr ma jinżel l-art, jew għal kwantitajiet ta' mediċini perikolużi li jkunu raġonevolment jagħmlu parti *bona fide* mill-provvista mediċinali tal-bastiment jew tal-ajruplan.

Projbizzjoni ġenerali fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' mediċini perikoluży. *Miżjud: VI.1994.8.*

15A. (1) Ħadd ma jista' jimporta jew jesporta, jew iġiegħel li tiġi importata jew esportata, jew jagħmel xi ħaġa biex tkun tista' tiġi importata jew esportata, mediċina perikoluża f'Malta jew minn Malta ħlief taħt u skont id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, il-kliem "importazzjoni" u "esportazzjoni" u l-varjazzjonijiet grammatikali tagħhom u l-espressjonijiet imnisslin minnhom għandu jkollhom it-tifsir mogħti lilhom fl-artikolu 2(1).

Liċenzi tal-ġarr. *Emendat: XVI. 1960.3; XXIII. 1980.8; VI. 1994.9.*

16. (1) Ħadd ma jista' -

(*a*) iniżżel mediċina perikoluża mill-mezz ta' trasport li bih tkun inġiebet f'Malta fil-kors tal-vjaġġ; jew

(*b*) b'xi mod iwarrab minn postha mediċina perikoluża f'Malta, f'xi żmien wara li tkun tniżżlet minn dak il-mezz ta' trasport,

ħlief taħt u skont liċenza (fil-Formula D tat-Tieni Skeda li ħawn ma' din l-Ordinanza u f'din l-Ordinanza msejħa "liċenza tal-ġarr") maħruġa mill-Kontrullur tad-Dwana. F'kull każ ikun għal kollox imħolli fid-diskrezzjoni tal-Kontrullur tad-Dwana jekk jagħtix jew jiċħadx li jagħti liċenza tal-ġarr, kif jidhirlu sewwa.

(2) Ebda liċenza tal-ġarr għalbiex xi mediċina tiġi meħuda fuq mezz ta' trasport sabiex tintbagħat barra minn Malta ma tiġi maħruġa ħlief meta jinġiebu lill-Kontrullur tad-Dwana awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni validi u li jkunu għadhom iseħħu.

Il-mediċini m'ghandhomx jintmissu. *Emendat: XVI. 1960.3.*

17. Ħadd ma jista' jġiegħel li mediċina perikoluża li tkun fil-kors tal-vjaġġ tiġi mgħoddija minn proċess li jbiddel ix-xorta tagħha, jew volontarjament jiftaħ jew jikser pakkett li jkun fih mediċina perikoluża li tkun fil-kors tal-vjaġġ ħlief taħt l-istruzzjonijiet tal-Kontrullur tad-Dwana u b'dak il-mod li hu jordna.

18. (1) Ħadd ma jista', ħlief bis-saħħa ta' ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni fil-Formula E li hemm fit-Tieni Skeda ma' din l-Ordinanza, iġiegħel jew jagħmel b'mod li mediċina perikoluża miġjuba f'Malta fil-kors tal-vjaġġ tiġi diretta għal destinazzjoni oħra minn dik li għaliha kienet oriġinarjament mibgħuta. Fil-każ ta' mediċina fil-kors tal-vjaġġ akkumpanjata b'awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew b'ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni maħruġin minn awtorità kompetenti ta' pajjiż ieħor, il-pajjiż li għalih il-mediċina kienet ġiet oriġinarjament mibgħuta jitqies li hu l-pajjiż li fl-awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew fiċ-ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni jkun imsemmi bħala l-pajjiż ta' destinazzjoni.

Tibdil ta' destinazzjoni ta' mediċini perikoluży. *Emendat: XXIII. 1980.8; VI. 1994.10.*

(2) Huwa mħolli għal kollox fid-diskrezzjoni tat-Tabib Prinċipali tal-Gvern li jagħti ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni għal mediċina perikoluża fil-kors tal-vjaġġ meta jinġieb lilu ċertifikat ta' importazzjoni validu u li jkun għadu jseħħ magħruġ minn awtorità kompetenti fil-pajjiż li għalih wieħed ikun irid ibiddel id-destinazzjoni tal-mediċina, jew meta tinġieb lilu prova li tista' tiżgurah li l-mediċina sejra tintbagħat skont il-liġi u għal skop tajjeb.

(3) Iċ-ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni għandu jiġi maħruġ f'żewġ kopji: kopja minnhom għandha takkumpanja l-mediċina meta tiġi esportata minn Malta u l-kopja l-oħra għandha tiġi mibgħuta mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern direttament lill-awtorità kompetenti fil-pajjiż li għalih il-merkanzija tkun biddlet id-destinazzjoni.

(4) Meta jinħareġ ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni, it-Tabib Prinċipali tal-Gvern iżomm għandu l-awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew iċ-ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni (jekk ikun hemm) li jkunu jakkumpanjaw il-mediċina meta tasal f'Malta u jibgħathom lura lill-awtorità li tkun ħarġet l-awtorizzazzjoni ta' esportazzjoni jew iċ-ċertifikat ta' tibdil ta' destinazzjoni flimkien ma' notifika tal-isem tal-pajjiż li għalih dik il-mediċina tkun biddlet id-destinazzjoni.

19. Is-setgħat li jistgħu jiġu eżerċitati u d-dmirijiet li għandhom jiġu esegwiti mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern taħt din it-Taqsima ta' din l-Ordinanza jistgħu jiġu eżerċitati u għandhom jiġu esegwiti, fl-assenza tiegħu, mill-uffiċjal li jagħmel floku.

Setgħa tat-Tabib Prinċipali tal Gvern.

TAQSIMA VI

DISPOŻIZZJONIJIET ĠENERALI

20. Il-liċenzi, permessi, jew awtorizzazzjonijiet, għall-finijiet ta' din l-Ordinanza, minn barra t-Taqsima V tagħha, jistgħu jinħarġu jew jingħataw mill-persuna, bil-pattijiet u taħt il-kondizzjonijiet (kompriż fil-każ ta' liċenza l-ħlas ta' dritt) li l-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jistabbilixxi b'regolamenti.

Liċenzi. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XI.1977.2.*

Setgħa għall-ispezzjoni u qbid.
Emendat: XXIII. 1980.4.

21. (1) Kull uffiċjal tal-Pulizija ta' grad mhux anqas minn dak ta' sotto-spettur jista', għall-finijiet tal-esekuzzjoni ta' din l-Ordinanza, jidħol fil-post ta' kull persuna li tinnegozja bħala produttur, fabbrikant, bejjiegħ jew distributur ta' mediċini li għalihom tgħodd din l-Ordinanza u jitlob li jinġiebu lilu u jispezzjona l-kotba jew dokumenti dwar l-operazzjonijiet f'dawk il-mediċini kif ukoll jista' jispezzjona l-mediċini li dik il-persuna jkollha fi *stock*.

(2) Kull min volontarjament idewwem jew ifixkel persuna waqt l-eżerċizzju tas-setgħat tagħha taħt dan l-artikolu jew ma jurix jew jaħbi jew jittenta jaħbi kotba, merkanzija fi *stock*, mediċini jew dokumenti hawn fuq imsemmija, ikun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza.

Reati u pieni.
Emendat: XLVIII. 1975.2; XXIII. 1980.5; VIII. 1986.2; VIII. 1990.3; VI. 1994.11. XVI. 1996.2; II. 1998.8; VI. 2000.2; XVI. 2006.29; A.L. 409 tal-2007; XXXI. 2007.35; IV. 2014.30; XXIV. 2014.88; VIII. 2015.41; IV.2020. 2; XXXVI.2021.6; VII.2025.7.

22. (1) Kull min -

(*a*) jikser jew jonqos li jħares id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza; jew

(*b*) jikser jew jonqos li jesegwixxi l-kondizzjonijiet ta' liċenza jew permess maħruġin jew ta' awtorizzazzjoni mogħtija taħt jew skont din l-Ordinanza; jew

(*ċ*) sabiex jottjeni, għalih jew għal ħaddieħor, il-ħruġ, il-konċessjoni jew it-tiġdid ta' liċenza, permess jew awtorizzazzjoni kif jingħad hawn fuq, jagħmel dikjarazzjoni jew rapport li jkunu foloz f'xi partikolarità, jew xjentement jagħti, jipproduċi jew jagħmel użu minn dikjarazzjoni jew rapport jew dokument li jkun fihom partikolarità falza; jew

(*d*) f'Malta jgħin, iħajjar, jagħti parir jew ifittex biex jiġi magħmul f'post barra minn Malta reat li għalih hemm piena skont id-dispożizzjonijiet ta' xi liġi korrispondenti li tkun isseħħ f'dak il-post, jew jassoċja ruħu ma' xi persuna jew persuni oħra f'Malta sabiex jagħmel tali reat, jew jagħmel xi ħaġa biex iħejji jew jiffaċilita xi att li, li kieku jsir f'Malta ikun reat kontra din l-Ordinanza; jew

(*e*) tkun ċittadin ta' Malta jew resident permanenti f'Malta, li f'xi post barra minn Malta jagħmel xi ħaġa li jekk issir f'Malta tikkostitwixxi reat ta' bejgħ jew traffikar ta' mediċina kontra din l-Ordinanza jew reat taħt il-paragrafu (*f*); jew

(*f*) jassoċja ruħu ma' xi persuna jew persuni oħra f'Malta jew barra minn Malta sabiex ibigħ jew jittraffika mediċina f'Malta kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, jew li jippromovi, jikkostitwixxi, jorganizza jew jiffinanzja l-assoċjazzjoni,

ikun ħati ta' reat kontra din l-Ordinanza.

Għall-finijiet tal-paragrafu (*e*), l-espressjoni "resident permanenti" tfisser persuna li favur tagħha jkun inħareġ permess ta' residenza skont id-dispożizzjonijiet li jinsabu fl-artikolu 7 tal-Att dwar l-Immigrazzjoni.

Kap. 217.

(1A) L-assoċjazzjoni ta' persuni msemmija fil-paragrafi (*d*) u (*f*) tas-subartikolu preċedenti teżisti malli jiġu kkumbinati jew miftehma l-mezzi, ikunu li jkunu, li bihom dawk il-persuni għandhom jimxu.

(1B) Għall-finijiet ta' din l-Ordinanza l-kelma "jittraffika" (bil-varjazzjonijiet grammatikali u bl-espressjonijiet imnisslin minnha) b'riferenza għal traffikar f'mediċina, tinkludi l-koltivazzjoni, f'dawk iċ-ċirkostanzi li l-Qorti tkun sodisfatta li tali koltivazzjoni ma kenitx għall-użu esklussiv tal-ħati l-importazzjoni f'dawk iċ-ċirkostanzi li l-Qorti tkun sodisfatta li dik l-importazzjoni ma kinietx għall-użu esklussiv tal-ħati, il-manifattura, l-esportazzjoni, id-distribuzzjoni, il-produzzjoni, l-amministrazzjoni, il-provvista, li wieħed joffri li jagħmel xi wieħed minn dawn l-atti, u l-għoti ta' informazzjoni intiża biex twassal għax-xiri ta' tali mediċina bi ksur ta' din l-Ordinanza:

Iżda fil-każ ta' koltivazzjoni jew importazzjoni f'dawk iċ-ċirkostanzi li l-Qorti tkun sodisfatta li dik il-koltivazzjoni jew importazzjoni kienet għall-użu esklussiv tal-ħati, id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Probation kif ukoll l-artikolu 21 tal-Kodiċi Kriminali ma jgħoddux.

Kap. 446.
Kap. 9.

(1Ċ) (*a*)Persuna tkun ukoll ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza jekk tuża, tittrasferixxi l-pussess ta', tibgħat jew tikkonsenja lil xi persuna jew post, takkwista, tirċievi, iżżomm, tittrasporta, tittrasmetti, toltera, tiddisponi minn jew b'xi mod ieħor tinnegozja, bi kwalunkwe mod jew bi kwalunkwe mezz, xi flus, proprjetà (kemm jekk mobbli jew immobbli) jew xi rikavat minn dawk il-flus jew minn dik il-proprjetà bil-ħsieb li taħbi jew tikkonverti dawk il-flus jew dik il-proprjetà jew dak ir-rikavat u tkun taf jew ikollha suspett li dawk il-flus jew proprjetà kollha jew parti minnhom, jew dak ir-rikavat kollu jew parti minnu, ikunu ġew miksuba jew riċevuti, direttament jew indirettament, bħala riżultat ta' -

(i) l-għemil ta' reat imsemmi fis-subartikolu (1) jew fis-subartikolu (1D)(*a*) jew fis-subartikolu (1E); jew

(ii) xi att ta' kommissjoni jew ommissjoni f'xi post barra minn dawn il-Gżejjer li jekk isir f'dawn il-Gżejjer ikun jikkostitwixxi reat taħt is-subartikolu (1) jew is-subartikolu (1D)(*a*).

(*b*) Fi proċedimenti għal reat taħt il-paragrafu (*a*), meta l-prosekuzzjoni ġġib prova li l-imputat jew akkużat ma jkun ta ebda spjegazzjoni raġonevoli li turi li dawk il-flus, proprjetà jew rikavat ma kenux flus, proprjetà jew rikavat kif deskritti fl-imsemmi paragrafu, l-oneru li jipprova l-provenjenza leċita ta' dawk il-flus, proprjetà jew rikavat tkun tinkombi fuq il-persuna imputata jew akkużata.

(1D) (*a*) Persuna tkun ukoll ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza jekk tbiegħ jew xort'oħra tittraffika f'sustanza msemmija fit-Tielet Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza meta tkun taf jew ikollha suspett illi s-sustanza tkun sejra tintuża fi jew għall-produzzjoni ta' mediċina kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza; u t-tifsira ta' "jittraffika" fis-subartikolu (1B) għandha tapplika, *mutatis*

mutandis, għal dan is-subartikolu.

(*b*) Il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jista' jagħmel regolamenti biex jikkontrolla l-manifattura, il-bejgħ, il-pussess, id-distribuzzjoni, l-importazzjoni u l-esportazzjoni ta' kull waħda mis-sustanzi msemmija fit-Tielet Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza u partikolarment, iżda mingħajr ħsara tas-setgħa ġenerali hawn fuq imsemmija, għal kull wieħed mill-finijiet imsemmija fl-artikolu 9(1)(*a*) sa (*e*), safejn ikun applikabbli, bir-riferenza għall-mediċini f'dawk il-paragrafi mifhuma bħala riferenza għall-imsemmija sustanzi.

(1E) Persuna tkun ukoll ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza jekk timmanifattura, tittrasporta jew tqassam xi tagħmir jew materjali meta tkun taf li dawn ikunu sejrin jintużaw għall-koltivazzjoni, produzzjoni jew manifattura ta' xi mediċina kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza u kull għemil projbit taħt dan is-subartikolu għandu għall-finijiet ta' din l-Ordinanza jitqies li jkun jikkostitwixxi reat ta' bejgħ jew traffikar ta' mediċina kontra din l-Ordinanza.

(1F) Kull persuna li tinżel Malta u jkollha fil-pussess tagħha xi mediċina kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza tkun eżenti minn kull responsabbiltà kriminali jekk ikunu sodisfatti l-kondizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1G).

(1G) Il-kondizzjonijiet li għalihom jagħmel riferenza s-subartikolu (1F) huma dawn li ġejjin:

(*a*) il-persuna li jkollha l-pussess tal-mediċina ma tkunx ordinarjament residenti f'Malta u tkun ġiet minn xi post barra minn Malta;

(*b*) mal-ewwel opportunità wara li tinżel Malta dik il-persuna tikkonsenja l-mediċina msemmija lil uffiċjal tal-pulizija jew lil uffiċjal tad-dwana u tistqarr li l-istess mediċina kienet għall-użu personali esklussiv tagħha; u

(*ċ*) il-mediċina msemmija tkun fi kwantità tali u tkun fil-pussess ta' dik il-persuna taħt ċirkostanzi tali li raġonevolment iwasslu għall-inferenza li l-istess mediċina kienet destinata għall-użu personali esklussiv ta' dik il-persuna.

(2) Kull persuna akkużata b'reat kontra din l-Ordinanza għandha titressaq jew quddiem il-Qorti Kriminali jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), skont kif jordna l-Avukat Ġenerali, u jekk tinsab ħatja teħel, għal kull reat -

(*a*) meta tinsab ħatja mill-Qorti Kriminali -

(i) meta r-reat ikun reat taħt l-artikolu 4 jew taħt l-artikolu 8(*ċ*) ħlief f'dawk iċ-ċirkostanzi li l-Qorti hija sodisfatta li dik il-koltivazzjoni kienet għall-użu esklussiv tal-ħati, ta jew ikun jikkonsisti fil-bejgħ jew traffikar ta' mediċina bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ikun reat taħt is-subartikolu (1)(*f*) ta, jew ikun reat ta'

pussess ta' mediċina, bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, taħt tali ċirkostanzi li l-qorti tkun sodisfatta li dak il-pussess ma kienx għall-użu esklussiv tal-ħati, jew ikun reat imsemmi fis-subartikolu (1Ċ) jew (1D) jew (1E), priġunerija għall-għomor:

Iżda:

(*aa*) meta l-qorti tkun tal-fehma li, meta tqis l-età tal-ħati, il-kondotta ta' qabel tal-ħati, il-kwantità tal-mediċina u x-xorta u l-kwantità tat-tagħmir jew materjali, jekk ikun il-każ, involuti fir-reat u ċ-ċirkostanzi l-oħra kollha tar-reat, il-piena ta' priġunerija għall-għomor ma tkunx dik xierqa; jew

(*bb*) meta l-verdett tal-ġuri ma jkunx unanimu,

f'każijiet bħal dawn il-qorti tista' tikkundanna lill-persuna misjuba ħatja għall-piena ta' priġunerija għal żmien ta' mhux inqas minn erba' snin iżda mhux iżjed minn tletin sena u multa ta' mhux inqas minn elfejn u tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) iżda mhux iżjed minn mija u sittax-il elf, erba' mija u tmienja u sittin euro u sebgħa u sittin ċenteżmu (116,468.67); u

(ii) għal kull reat ieħor, priġunerija għal żmien ta' mhux inqas minn tnax-il xahar iżda mhux iżjed minn għaxar snin u multa ta' mhux inqas minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87) iżda mhux iżjed minn tlieta u għoxrin elf, mitejn u tlieta u disgħin euro u tlieta u sebgħin ċenteżmu (23,293.73); jew

(*b*) meta tinsab ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) -

(i) meta r-reat ikun reat taħt l-artikolu 4 jew taħt l-artikolu 8(*ċ*) ħlief f'dawk iċ-ċirkostanzi li l-Qorti hija sodisfatta li dik il-koltivazzjoni kienet għall-użu esklussiv tal-ħati, ta jew ikun jikkonsisti fil-bejgħ jew traffikar ta' mediċina bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew ikun reat taħt is-subartikolu (1)(*f*), jew ikun reat ta' pussess ta' mediċina, bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, taħt tali ċirkostanzi li l-qorti tkun sodisfatta li dak il-pussess ma kienx għall-użu esklussiv tal-ħati, jew ikun reat imsemmi fis-subartikoli (1Ċ) jew (1D) jew (lE), priġunerija għal żmien mhux inqas minn sitt xhur iżda mhux iżjed minn għaxar snin u multa ta' mhux inqas minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87) iżda mhux iżjed minn ħdax-il

elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87); u

(ii) għal kull reat ieħor, priġunerija għal żmien ta' mhux inqas minn tliet xhur iżda mhux iżjed minn tnax-il xahar jew multa ta' mhux inqas minn erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87) iżda mhux iżjed minn elfejn, tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) jew dik il-priġunerija u multa flimkien,

u f'kull każ li persuna tinsab ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza, l-oġġetti kollha li dwarhom ikun sar ir-reat jiġu konfiskati favur il-Gvern, u kull oġġett hekk konfiskat għandu, jekk il-qorti hekk tordna, jiġi distrutt jew isir minnu xort'oħra kif jista' jiġi provdut fl-ordni:

Iżda, għall-finijiet ta' dan is-subartikolu, meta l-persuna akkużata ma tkunx għalqet l-età ta' sittax-il sena u kemm-il darba ma tkunx akkużata flimkien ma' persuna oħra li tkun għalqet l-età ta' sittax-il sena, kull riferenza għall-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew għall-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) għandha tiftiehem bħala riferenza għall-Qorti tal-Minorenni:

Iżda wkoll meta persuna tinsab ħatja kif provdut fil-paragrafu (*a*)(i) jew fil-paragrafu (*b*)(i) u r-reat ikun sar fi, jew ġewwa distanza ta' mitt metru mill-perimetru ta', skola, *club* jew ċentru taż-żgħażagħ, jew xi post ieħor simili fejn normalment jiltaqgħu iż-żgħażagħ, jew ir-reat ikun jikkonsisti fil-bejgħ, fil-provvista, fl-amministrazzjoni jew f'li wieħed joffri li jagħmel xi wieħed minn dawn l-atti, lil minuri, lil mara tqila jew lil persuna li tkun qed issegwi programm ta' kura jew ta' riabilitazzjoni mid-dipendenza mid-drogi, il-piena tiżdied bi grad.

(2A) (*a*) Sabiex tingħata direzzjoni skont is-subartikolu (2), l-Avukat Ġenerali għandu debitament jikkunsidra l-linji gwida inklużi fir-Raba' Skeda ta' din l-Ordinanza;

(*b*) Meta l-Avukat Ġenerali jkun ordna li l-persuna akkużata tiġi ġġudikata fil-Qorti Kriminali skont is-subartikolu (2), meta tintemm il-kumpilazzjoni jew fi żmien sebat ijiem mid-data li fiha l-persuna akkużata tkun notifikata bl-att ta' akkuża, f'każ li l-Qorti tal-Maġistrati, bħala Qorti Istruttorja tiddeċiedi li hemm raġunijiet biżżejjed biex l-akkużat jitqiegħed taħt att ta' akkuża, l-akkużat jista' permezz ta' rikors ippreżentat quddiem il-Qorti Kriminali fi żmien sebat ijiem mit-tmiem tal-kumpilazzjoni, jitlob lill-imsemmija qorti sabiex tordna li huwa jiġi ġġudikat quddiem il-Qorti tal-Maġistrati u l-Qorti Kriminali għandha, wara li tkun ordnat in-notifika tar-rikors lill-Avukat Ġenerali u tagħtih sebat ijiem biex iwieġeb lura u wara li tkun semgħet is-sottomissjonijiet orali mingħand l-akkużat u l-Avukat Ġenerali, jekk tqis li dan huwa neċessarju, tiddeċiedi quddiem liema qorti l-akkużat għandu jiġi ġġudikat u l-akkużat għandu jiġi

ġġudikat skont id-deċiżjoni tal-Qorti Kriminali:

Iżda rikors skont dan il-paragrafu jista' biss jiġi ippreżentat darba matul il-kors ta' kull proċedura:

Iżda wkoll persuni li, fid-data tad-dħul fis-seħħ ta' dan is-subartikolu, ikunu qed jistennew kawża fil-Qorti Kriminali wara ordni mogħtija skont is-subartikolu (2) jista', minkejja id-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan il-paragrafu, jippreżenta rikors quddiem l-imsemmija qorti skont dan il-paragrafu mhux aktar tard mit-30 ta' April 2015:

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu l-kliem "tintemm il-kumpilazzjoni" jinkludu kull tmiem ta' kumpilazzjoni msemmija fl-artikolu 407 tal-Kodiċi Kriminali,. Kap. 9.

(2B) Meta, wara li persuna tkun instabet ħatja mill-Qorti Kriminali kif previst fis-subartikolu (2)(*a*) wara li tkun ikkunsidrat iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ inkluż l-ammont u n-natura tad-droga involuta, il-karattru tal-persuna kkonċernata, in-numru u n-natura ta' kwalunkwe kundanni preċedenti, inkluż kundanni li għalihom saret ordni taħt l-Att dwar il-*Probation* u d-dispożizzjonijiet tar-Raba' Skeda, il-qorti hija tal-opinjoni li l-piena prevista fis-subartikolu (2)(*a*) hija sproporzjonata tista', billi tagħti raġunijiet, tapplika l-piena prevista fis-subartikolu (2)(*b*). Kap. 446.

(2Ċ) Fejn huwa stabbilit illi sar reat taħt din l-Ordinanza minn uffiċjal ta' korp ġuridiku kif imsemmi fl-artikolu 112D tal-Kodiċi Kriminali, jew minn persuna li għandha s-setgħa ta' rappreżentanza jew li għandha dik l-awtorità kif imsemmi f'dak l-artikolu u r-reat sar għal benefiċċju, f'parti minnu jew fl-intier tiegħu, għal dak il-korp ġuridiku, l-imsemmija persuna għall-finijiet ta' din l-Ordinanza għandha titqies li għandha r-rappreżentanza legali tal-istess korp ġuridiku li jeħel multa li ma taqbiżx iż-żewġ miljuni u ħames mitt elf euro (€2,500,000): Kap. 9.

Iżda meta l-imsemmija persuna ma tkunx għadha vestita bir-rappreżentanza ġuridika, għall-finijiet ta' dan l-artikolu, ir-rappreżentanza ġuridika għandha tiġi vestita fil-persuna li tkun qed tokkupa l-kariga minflokha jew f'dik il-persuna kif imsemmi f'dan l-artikolu.

(3) Meta reat kontra din l-Ordinanza li dwaru persuna tkun instabet ħatja jkun, jew ikollu x'jaqsam ma' koltivazzjoni ta' pjanta f'għalqa, ġnien jew xi post ieħor bħal dan, il-qorti għandha b'żieda ma' kull piena oħra tordna l-konfiska favur il-Gvern tal-proprjetà kollha immobbli li fiha jkun sar ir-reat kif deskritt fl-att tal-akkuża jew fl-akkuża:

Iżda meta ebda waħda mill-persuni misjuba ħatja kif intqal qabel ma tkun il-proprjetarju assolut jew komproprjetarju jew proprjetarju suġġett għall-użufrutt tal-proprjetà immobbli, u tkun għand min jagħmel ir-reat b'xi titolu ieħor, kemm jekk reali jew xort'oħra, il-qorti għandha tordna il-konfiska ta' dak it-titolu favur il-Gvern.

(3A) Meta reat kontra din l-Ordinanza li dwaru persuna tkun instabet ħatja ikun xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 24A(1)

il-qorti għandha, b'żieda ma' kull piena oħra, fis-sentenza tagħha jew f'kull żmien wara, fuq it-talba tal-prosekuzzjoni -

(*a*) meta xi proprjetà immobbli, f'Malta jew f'xi post barra minn Malta, tkun ġiet użata biex tinżamm jew tinħażen jew biex tinbigħ jew tiġi traffikata, dik il-mediċina, kif deskritt fl-att tal-akkuża jew fl-akkuża, tordna l-konfiska favur il-Gvern ta' kull dritt reali li l-ħati jkollu fuq dik il-proprjetà immobbli;

(*b*) meta l-ħati ma jkunx is-sid assolut iżda jkollu xi titolu reali ieħor fuq il-proprjetà immobbli, jew ikollu titolu, barra minn titolu reali, li bis-saħħa tiegħu jkollu l-kontroll ta' dik il-proprjetà jew dritt għal aċċess għaliha, il-qorti għandha tordna lill-ħati li jħallas multa ta' mhux inqas minn ħdax-il elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) iżda mhux iżjed minn disgħa u sittin elf, tmien mija u wieħed u tmenin euro u għoxrin ċenteżmu (69,881.20) kif il-qorti tistabbilixxi wara li tqis il-valur tal-proprjetà immobbli u l-valur tat-titolu reali fuqu, jekk ikun hemm, li jkun konfiskat kif intqal qabel;

Kap. 9.
Kap. 37.

(*ċ*) bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali u tal-Ordinanza tad-Dwana, tagħmel ordni li bih id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*) jiġu applikati *mutatis mutandis* għal jew dwar xi biċċa tal-baħar jew vettura, f'Malta jew f'xi post barra minn Malta, wżata biex tinżamm jew tinħażen, jew biex tinbigħ jew tiġi traffikata dik il-mediċina; u

(*d*) tordna l-konfiska favur il-Gvern ta' kull flejjes jew proprjetà mobbli oħra, u tal-proprjetà immobbli kollha tal-persuna hekk misjuba ħatja wkoll jekk il-proprjetà immobbli minn meta l-ħati jkun ġie akkużat tkun għaddiet għand terzi persuni, u anke jekk l-imsemmija flejjes, proprjetà mobbli jew proprjetà immobbli jkunu qegħdin f'xi post barra minn Malta.

(3B) Meta r-rikavat li jkun ġej mir-reat ikun tberbaq jew għal xi raġuni oħra li tkun dak ir-rikavat ma jkunx jista' jiġi identifikat u konfiskat jew tiġi ordnata l-konfiska ta' proprjetà bħal dik li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għall-valur ta' dak ir-rikavat, il-qorti għandha twaħħal lill-persuna li tinsab ħatja jew lill-korp magħqud, jew lill-persuna li tinsab ħatja u lill-korp magħqud solidalment, skont il-każ, biex tħallas multa li tkun ekwivalenti għall-ammont tar-rikavat li jkun ġej mir-reat. Dik il-multa tkun tista' tinġabar bħala dejn ċivili u għal dan l-għan is-sentenza tal-qorti għandha tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

(3BA) It-Titolu IV tat-Taqsima III tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Kriminali għandu japplika *mutatis mutandis* għal proċedimenti għal reati taħt din l-Ordinanza.

(4) Ebda persuna li tinsab ħatja ta' reat minħabba li tkun kisret jew naqset li tħares ir-regolamenti magħmulin taħt din l-Ordinanza

dwar il-kotba li għandhom jinżammu, jew il-għoti jew is-servizz ta' riċetti b'mediċini li għalihom tgħodd din l-Ordinanza, ma tista' tiġi ikkundannata għal priġunerija mingħajr ma tingħata lilha l-fakultà li tista' minflok tħallas multa, jew għall-ħlas ta' multa ta' iżjed minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47), jekk il-qorti li tisma' l-każ tkun sodisfatta illi r-reat sar minħabba nuqqas ta' attenzjoni u ma kienx preparatorju għal reat ieħor li sar jew li kien sejjer isir kontra din l-Ordinanza u lanqas sar fil-kors ta' reat ieħor u lanqas m'għandu x'jaqsam ma' reat ieħor li sar jew li kien sejjer isir kontra din l-Ordinanza.

(5) Kull min jittenta jagħmel reat kontra din l-Ordinanza, jew iħajjar jew iġiegħel persuna oħra tagħmel dak ir-reat, jeħel, meta jinsab ħati, mingħajr preġudizzju ta' kull responsabbiltà oħra, l-istess piena u konfiska daqs li kieku ikkommetta reat taħt din l-Ordinanza.

(6) Meta reat li dwaru persuna tinsab ħatja taħt din l-Ordinanza jkun jikkonsisti fil-produzzjoni, il-bejgħ jew traffikar ieħor f'mediċina msemmija f'din l-Ordinanza, u dik il-persuna jew ikollha liċenza taħt din l-Ordinanza jew taħt l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika jew il-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha, jew ikollha *warrant* maħruġ taħt dik l-Ordinanza biex teżerċita professjoni, jew xogħol jew sengħa, jew ir-reat isir f'post li dwaru jkun hemm liċenza taħt din l-Ordinanza jew taħt l-Ordinanza qabel imsemmija, il-qorti għandha, fuq it-talba tal-prosekuzzjoni u b'żieda ma' kull piena oħra, tordna r-revoka ta' dik il-liċenza jew ta' dak il-*warrant* u malli jkun sar dak l-ordni kull liċenza bħal dik jew *warrant* bħal dak għandu jieqaf milli jkollu effett għall-finijiet kollha tal-liġi u b'mod partikolari għall-finijiet ta' din l-Ordinanza u tal-Ordinanza msemmija qabel. Kap. 31.

(7) Kull deċiżjoni kif imsemmija fis-subartikoli (3) u (3A) li tordna l-konfiska ta' proprjetà immobbli jew ta' xi titolu ta' dik il-proprjetà għandha titqies li hi u għandha tiġi esegwita bħal sentenza ċivili li titrasferixxi dak it-titolu favur il-Gvern, u l-Avukat Ġenerali għandu, għall-finijiet tal-artikolu 239 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, jitqies li hu l-parti nteressata li tista' tikseb ir-reġistrazzjoni ta' dak it-trasferiment. Kap. 12.

(8) Meta jirriżulta lill-qorti li l-ħati, li ma jkunx persuna li tkun instabet ħatja ta' reat kif hemm imsemmi fil-paragrafu (*a*)(i) jew fis-subartikolu (2)(*b*)(i), ikun jinħtieġ kura u għajnuna għar-rijabilitazzjoni tiegħu mid-dipendenza fuq xi mediċina perikoluża (kif imfissra fl-artikolu 12), il-qorti tista', minflok ma tapplika xi waħda mill-pieni provduti fis-subartikoli ta' qabel dan, tqiegħed lill-ħati fuq *probation* skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Probation, hekk iżda li dak l-ordni ta' *probation* jista' jsir minkejja li l-ħati, li jkun għalaq l-erbatax il-sena, ma jkunx wera r-rieda tiegħu li jħares il-ħtiġiet tal-ordni kif provdut fl-artikolu 7 ta' dak l-Att. Kap. 446.

(9) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 21 u 28A tal-Kodiċi Kriminali u d-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Probation ma jkunux applikabbli dwar xi persuna misjuba ħatja ta' reat kif imsemmi fis-subartikolu (2)(*a*)(i) jew fis-subartikolu (2)(*b*)(i): Kap. 9. Kap. 446.

Iżda meta, dwar xi reat imsemmi f'dan is-subartikolu, wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi kollha tal-każ inkluż l-ammont u x-xorta tal-mediċina inkwistjoni, ix-xorta ta' persuna involuta, l-għadd u n-natura ta' kull kundanna li l-persuna kellha qabel, inklużi kundanni li dwarhom tkun saret ordni taħt l-Att dwar il-Probation, il-qorti tkun tal-fehma li l-ħati kien biħsiebu jikkonsma l-mediċina f'dak l-istess post flimkien ma' oħrajn, jew akkwista kwantità żgħira ta' mediċini biex jiġu kkunsmati f'dak l-istess post għal u fuq talba ta' persuni fil-kumpanija tiegħu f'avveniment wieħed mingħajr profitt, il-qorti tista' tiddeċiedi li ma tapplikax id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu:

Kap. 446.

Iżda wkoll il-ħati jista' jikseb benefiċċju għal darba waħda biss mid-dispożizzjonijiet tal-proviso li jiġi minnufih qabel dan.

(9a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (9) jew ta' kwalunkwe liġi oħra, meta l-Qorti, filwaqt li ssib ħtija fil-persuna imputata jew akkużata taħt id-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza jew taħt l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha, tkun tal-fehma li fiċ-ċirkostanzi li kieku kellha timponi piena ta' priġunerija fuq tali persuna dik il-piena ma għandhiex teċċedi sentejn (2) priġunerija, il-Qorti tista' minflok ma tagħti tali piena tqiegħed lill-persuna misjuba ħatja taħt ordni kif provdut fl-Att dwar il-Probation:

Kap. 31.

Kap. 446.

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom jiġu applikati biss għal raġunijiet illi l-Qorti tiddikjara fis-sentenza tagħha u skont iċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ inklużi r-riabilitazzjoni tal-persuna misjuba ħatja u t-tibdil fil-mod tal-ħajja u fl-imġiba tal-persuna misjuba ħatja u tenut kont tan-natura tas-sustanza involuta, l-ammont tas-sustanza u l-purità tas-sustanza:

Iżda wkoll il-Qorti għandha tapplika d-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu biss jekk il-piena ta' mhux iżjed minn sentejn (2) priġunerija tkun fi kwalunkwe każ fil-parametri tal-liġi u tkun xierqa fiċ-ċirkostanzi irrispettivament mid-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw biss fir-rigward tal-ewwel sejbien ta' ħtija ta' persuna għal reat kontra din l-Ordinanza.

(10) Meta, fil-każ ta' persuna misjuba ħatja ta' reat imsemmi fis-subartikolu (9), il-qorti tkun sodisfatta li dik il-persuna tkun teħtieġ kura għar-rijabilitazzjoni tagħha mid-dipendenza fuq xi mediċina perikoluża (kif imfissra fl-artikolu 12) u -

(*a*) il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jiċċertifika bil-miktub li dik il-kura tista' tingħata fil-ħabs u

(*b*) il-persuna hekk misjuba ħatja taqbel li toqgħod għal dik il-kura,

il-qorti tista', fl-għoti tas-sentenza, tordna li l-persuna tingħatalha dik il-kura fil-ħabs (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "ordni għal kura") għal dak il-perijodu ta' żmien (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "il-perijodu ta' kura") li jiġi speċifikat fl-ordni (li ma jkunx itwal mill-perijodu ta' żmien, kif imnaqqas skont dan

is-subartikolu, li l-persuna misjuba ħatja jkollha tiskonta fil-ħabs) u l-piena ta' priġunerija li, kieku ma kienx għad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, kienet tingħata (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-piena oriġinali"), u li għandha tiġi espressament imsemmija fis-sentenza, għandha titnaqqas mill-qorti b'mhux iżjed minn terz.

(11) Jekk matul il-perijodu ta' kura, il-qorti li tkun għamlet l-ordni għal kura tkun sodisfatta, fuq rikors tal-Avukat Ġenerali, li l-persuna li għaliha jirreferi l-ordni tkun, mingħajr raġuni valida (li l-prova ta' dan tinkombi fuq dik il-persuna), irrifjutat il-kura jew tkun ġabet ruħha b'mod li tagħmel il-kura tagħha, jew dik ta' priġunieri oħra, diffiċli jew ineffettiva, hija għandha tirrevoka dak l-ordni u tordna li tiġi skontata l-piena oriġinali.

(12) Il-qorti li tkun għamlet l-ordni għal kura għandha, fuq rikors magħmul f'kull żmien matul il-perijodu ta' kura mill-persuna li għaliha jirreferi l-ordni u li jkun jitlob ir-revoka ta' dak l-ordni, tirrevoka dak l-ordni u tordna li tiġi skontata l-piena oriġinali.

(13) Il-qorti li tkun għamlet l-ordni għal kura tista', fuq rikors magħmul f'kull żmien matul il-perijodu ta' kura mill-persuna li għaliha jirreferi l-ordni jew mill-Avukat Ġenerali, tneħħi dak l-ordni jekk tkun sodisfatta li l-kura ma tkunx aktar xierqa.

(14) Għall-finijiet tas-subartikoli (10) sa (13) -

(*a*) kull deċiżjoni tal-qorti li tirrevoka ordni għal kura u tordna li għandha tiġi skontata l-piena oriġinali ma tkunx suġġetta għal appell;

(*b*) meta ordni għal kura jiġi konfermat jew mibdul mill-Qorti tal-Appell Kriminali, l-ordni għandu jitqies li jkun sar mill-imsemmija qorti;

(*ċ*) ordni għal kura għandu, kemm-il darba ma jkunx ġie revokat jew imneħħi jew ikun spiċċa milli jkollu seħħ aktar kmieni, jispiċċa milli jkollu seħħ minn dak in-nhar li tkun ġiet skontata jew maħfura l-piena ta' priġunerija għar-reat li dwaru jkun sar l-ordni.

(15) Meta reat kontra din l-Ordinanza li persuna tkun instabet ħatja dwaru, ikun jikkonsisti f'xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 24A(1) jew fir-reat ta' pussess ta' xi mediċinali kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, taħt dawk iċ-ċirkostanzi li l-qorti tkun sodisfatta li dak il-pussess ma kienx għall-użu esklussiv tal-ħati, id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 121D u 248E(4) tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw *mutatis mutandis*. Kap. 9.

22A. (1) Meta persuna tiġi akkużata taħt l-artikolu 22, b'bejgħ jew bi traffikar ta' mediċina jew bi promozzjoni, kostituzzjoni, organizzazzjoni jew finanzjament ta' assoċjazzjoni taħt is-subartikolu (1)(*f*) ta' dak l-artikolu jew bir-reat fis-subartikolu (1Ċ) tal-istess artikolu, jew bir-reat ta' pussess ta' xi mediċinali, kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, taħt dawk iċ-ċirkostanzi li l-qorti tkun sodisfatta li dak il-pussess ma kienx għall-użu esklussiv tal-ħati, il-qorti għandha fuq it-talba tal-prosekuzzjoni tagħmel ordni -

Iffriżar ta' proprjetà ta' persuna akkużata. *Miżjud: VIII. 1986.3. Emendat: VI. 2000.3; A.L. 409 tal-2007; XXXI. 2007.36; IV. 2014.31. XXXI.2019.13.*

(*a*) li jissekwestra f'idejn terzi persuni b'mod ġenerali l-flejjes u l-proprjetà mobbli kollha li jkunu dovuti lil jew ikunu jmissu lill-akkużat jew ikunu proprjetà tiegħu, u

(*b*) li jipprojbixxi lill-akkużat milli jittrasferixxi jew xort'oħra jiddisponi minn xi proprjetà mobbli jew immobbli:

Iżda l-qorti għandha f'dak l-ordni tistabbilixxi xi flejjes jistgħu jitħallsu lil jew jiġu riċevuti mill-akkużat fil-waqt li jkun qed iseħħ dak l-ordni, fejn jiġu speċifikati l-għejjun, il-mod u modalitajiet oħra ta' ħlas, inklużi salarju, paga, pensjoni u benefiċċji soċjali li jitħallsu lill-akkużat, sabiex huwa u l-familja tiegħu jitħallilhom għixien deċenti f'ammont, fejn ikun hemm mezzi biżżejjed, ta' tlettax-il elf, disa' mija u sitta u sebgħin euro u erbgħa u għoxrin ċenteżmu (13,976.24) fis-sena:

Iżda wkoll l-qorti tista' barra minn dan -

(*a*) tawtorizza l-ħlas ta' djun li jkollhom jitħallsu mill-akkużat lil krediturі *bona fide* u li jkunu saru qabel ma jkun sar dak l-ordni; u

(*b*) għal raġuni tajba tawtorizza lill-akkużat biex jittrasferixxi proprjetà mobbli jew immobbli.

(2) Dak l-ordni għandu -

(*a*) jibda jseħħ u jorbot lit-terzi persuni kollha immedjatament malli jsir, u d-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għandu jieħu ħsieb li avviż dwaru jiġi pubblikat mingħajr dewmien fil-Gazzetta, u għandu jieħu ħsieb ukoll li kopja tiegħu tiġi reġistrata fir-Reġistru Pubbliku dwar proprjetà immobbli, u

(*b*) jibqa' jseħħ sakemm il-proċedimenti jkunu ġew deċiżi b'mod finali u konklużiv, u fil-każ li persuna tinsab ħatja, sakemm is-sentenza tkun ġiet esegwita.

(3) Il-qorti tista' f'ċirkostanzi partikolari tibdel dak l-ordni, u d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli ta' qabel għandhom japplikaw għal dak l-ordni kif hekk mibdul.

(4) Kull ordni bħal dak għandu jkun fiħ l-isem u l-kunjom tal-akkużat, il-professjoni, is-sengħa jew stat ieħor tiegħu, isem missieru, isem ommu u kunjom ta' xbubitha, post tat-twelid u post ta' residenza u n-numru tal-karta tal-identità tiegħu.

(5) Meta xi flus ikunu jew isiru dovuti lill-akkużat mingħand xi persuna fil-waqt li dak l-ordni jkun fis-seħħ dawk il-flus għandhom, sakemm ma jkunx ordnat xort'oħra f'dak l-ordni, jiġu depożitati f'bank għall-kreditu tal-akkużat.

(6) Meta dak l-ordni ma jibqax fis-seħħ kif provdut fis-subartikolu (2)(*b*) ta d-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għandu jieħu ħsieb li avviż f'dak is-sens jiġi pubblikat fil-Gazzetta, u għandu jirreġistra fir-Reġistru Pubbliku nota li tħassar ir-reġistrazzjoni ta' dak l-ordni.

(7) Meta l-qorti ma tipproċedix minnufih biex tagħmel ordni

kif meħtieġ taħt is-subartikolu (1), il-qorti għandha minnufih tagħmel ordni temporanja ta' iffriżar li għandha l-istess effett bħal ordni li tkun saret taħt dan l-artikolu, liema ordni temporanja għandha tibqa' fis-seħħ sa dak iż-żmien li l-qorti tagħmel l-ordni meħtieġa mill-imsemmi artikolu.

(8) Meta għal xi raġuni l-qorti tiċħad it-talba li tkun saret mill-prosekuzzjoni għall-ordni taħt is-subartikolu (1), l-Avukat Ġenerali jista', fi żmien tliet ijiem ta' xogħol mid-data tad-deċiżjoni tal-qorti, jagħmel rikors fil-Qorti Kriminali biex tagħmel l-ordni meħtieġa u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom, mutatis mutandis, japplikaw għall-ordni magħmula mill-Qorti Kriminali taħt dan is-subartikolu bħallikieku l-ordni saret mill-qorti taħt is-subartikolu (1). L-ordni temporanja ta' iffriżar magħmula taħt is-subartikolu (7) għandha tibqa' fis-seħħ sakemm il-Qorti Kriminali tiddeċiedi dwar ir-rikors.

(9) L-imputat jista' fi żmien tliet ijiem ta' xogħol mid-data li tkun saret l-ordni taħt is-subartikolu (7) jagħmel rikors fil-Qorti Kriminali biex tiġi revokata l-ordni, sakemm dik l-ordni tibqa' fis-seħħ sakemm ma tiġix revokata mill-Qorti Kriminali.

Id-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi għandu jagħmel inkjesti.
Miżjud: IV. 2014.32. Emendat: XXXI.2019.14.

22AB. (1) Meta l-qorti tagħmel xi ordni kif imsemmi fl-artikolu 22A, għandha tordna lid-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi biex jagħmel inkjesti sabiex jintraċċa u jaċċerta fejn jistgħu jkunu xi flus jew proprjetajiet oħra, dovuti lil jew li jappartjenu għal jew taħt il-kontroll tal-imputat jew l-akkużat, skont kif ikun il-każ.

(2) Kull min huwa meħtieġ mid-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi li jipprovdi informazzjoni għall-finijiet tas-subartikolu (1) għandu jikkonforma mat-talba fi żmien tletin ġurnata mid-data li fiha tkun saret tali talba.

(3) It-talba li tkun saret mid-Direttur tal-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi u kull risposta li tkun saret wara fir-rigward ta' dan l-artikolu għandha ssir permezz tal-posta elettronika.

Piena għall-ksur tal-ordni tal-qorti.
Miżjud: VIII. 1986.3. Emendat: VI. 1994.12; A.L. 409 tal-2007; XXXI. 2007.37.

22B. Kull persuna li tagħmel xi ħaġa bi ksur tal-ordni tal-qorti msemmi fl-artikolu 22A tkun ħatja ta' reat u teħel meta tinsab ħatja multa ta' mhux iżjed minn ħdax-il elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien, u l-qorti tista' tordna lill-persuna hekk misjuba ħatja li tiddepożita f'bank għall-kreditu tal-akkużat l-ammont tal-flejjes jew il-valur ta' proprjetà mobbli oħra mħallsa jew konsenjata bi ksur ta' dak l-ordni tal-qorti. Kull trasferiment ieħor jew tneħħija oħra ta' proprjetà immobbli li jsiru bi ksur ta' dik l-ordni tal-qorti jkunu nulli u ma jkollhom ebda effett fil-liġi.

Ordni ta' Sospensjoni.
Miżjud: VI. 2000.4.

22B. bis (1) Meta persuna tiġi akkużata kif provdut fl-artikolu 22A(1) u dik il-persuna tkun persuna bħalma hemm imsemmi fl-artikolu 22(6) jew tkun persuna li jkollha liċenza, permess jew awtorità lilha maħruġa minn awtorità kompetenti fl-eżerċizzju jew f'dak li għandu x'jaqsam mal-eżerċizzju ta' xi arti, sengħa, sejħa jew xogħol ieħor u r-reat isir f'post li dwaru jkun hemm liċenza maħruġa skont din l-Ordinanza, skont l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu

Kap. 31.

magħha, jew taħt xi liġi oħra, il-Qorti tista', mingħajr preġudizzju għal kull ordni oħra li tista' tagħmel taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, fuq talba tal-prosekuzzjoni tagħmel ordni, hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "ordni ta' sospensjoni", li biha tissospendi dik il-liċenza, dak il-permess jew dik l-awtorità.

(2) L-ordni ta' sospensjoni għandha tibqa' sseħħ għal matul iż-żmien kollu tal-proċeduri sakemm tingħata l-aħħar sentenza.

(3) Persuna li tagħmel xi att li dwaru jkunu meħtieġa liċenzi, permess jew awtorità, dak il-permess jew dik l-awtorità kienu sospiżi bis-saħħa ta' ordni ta' sospensjoni, għandha titqies li tkun hekk għamlet l-att mingħajr dik il-liċenza, dak il-permess jew dik l-awtorità meħtieġa.

Proċedimenti speċjali tal-qorti. *Miżjud: VIII. 1986.3. Emendat: VI. 1994.13; XXIV. 2014.89; V. 2021.67.*

22Ċ. (1) Meta jkun sar ordni ta' konfiska taħt l-artikolu 22(3A)(*d*) ta, il-persuna misjuba ħatja, jew it-terza persuna msemmija f'dak il-paragrafu, tista' tibda azzjoni għal dikjarazzjoni li xi proprjetà jew kull proprjetà mobbli jew immobbli hekk konfiskata ma tkunx profitti jew dħul mill-egħmil ta' xi reat taħt din l-Ordinanza (kemm jekk ikun jew ma jkunx hekk aġġudikat minn qorti tal-ġustizzja kriminali) lanqas proprjetà akkwistata jew miksuba, direttament jew indirettament, minn jew permezz ta' xi profitti jew dħul bħal dawk.

(2) Dik l-azzjoni għandha tinbeda b'rikors il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi mhux iktar tard minn tliet xhur mid-data li fiha s-sentenza li tordna l-konfiska tkun saret finali u konklużiva.

(3) Ir-rikorrent għandu b'sustenn għat-talba tiegħu, jeħmeż mar-rikors id-dokumenti kollha li hu jkun jista' jipproduċi u għandu jagħti fir-rikors tiegħu l-ismijiet tax-xhieda kollha li jkun bi ħsiebu jġib, fejn igħid dwar kull wieħed il-prova li jkun bi ħsiebu jagħmel.

(4) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tqiegħed ir-rikors għas-smigħ f'data kmieni, liema data m'għandha f'ebda każ tkun iktar tard minn tletin jum mid-data tal-preżentata tar-rikors.

(5) Ir-rikors u l-avviż tad-data stabbilita għas-smigħ għandhom jiġu notifikati lill-Uffiċċju għall-Irkupru tal-Assi mingħajr dewmien, u l-imsemmi Uffiċċju għandu jippreżenta r-risposta tiegħu għar-rikors fi żmien ħmistax-il jum wara d-data tan-notifika tar-rikors.

(6) Il-qorti għandha tisma' r-rikors sat-tmiem fi żmien għoxrin jum tax-xogħol mid-data stabbilita għas-smigħ oriġinali tar-rikors, u ma jingħata ebda aġġornament ħlief jew bil-kunsens taż-żewġ partijiet jew għal raġuni eċċezzjonali li tiġi reġistrata mill-qorti, u dik id-data aġġornata ma tkunx aktar tard minn dak li hu ġustifikat b'dik ir-raġuni.

(7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar il-proċedimenti quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, għandhom japplikaw dwar kull rikors bħal dak.

Kap. 12.

(8) Bla ħsara għas-subartikolu (9), kull sentenza li tirrevoka l-konfiska ta' proprjetà immobbli titqies li tittrasferixxi t-titolu ta'

dik il-proprjetà lura mingħand il-Gvern lill-parti li favur tagħha tingħata, u dik il-parti tkun tista' tikseb ir-reġistrazzjoni ta' dak it-trasferiment fir-Reġistru Pubbliku.

(9) Meta tkun ittieħdet deċiżjoni li tirrevoka l-konfiska ta' xi proprjetà mobbli jew immobbli taħt dan l-artikolu, u sakemm il-persuna misjuba ħatja jew il-korp magħqud, jew il-persuna misjuba ħatja u l-korp magħqud solidalment, skont kif ikun il-każ, ma ġewx hekk ikkundannati, il-Qorti għandha tagħti sentenza lill-persuni msemmija, għall-ħlas ta' multa li tkun tekwivali għall-ammont tar-rikavat mir-reat. Dik il-multa tkun tista' tiġi rkuprata bħala dejn ċivili u s-sentenza tal-Qorti tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv għall-finijiet u l-effetti kollha tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. Kap. 12.

22D. Meta l-qorti tilqa' talba għal dikjarazzjoni kif provdut fl-artikolu 22Ċ(1) dwar proprjetà konfiskata, dik il-proprjetà ma tibqax konfiskata u tintradd lura lir-rikorrent bis-saħħa tas-sentenza meta din tkun finali u konklużiva, u ma' dan ir-rikorrent ikollu l-jedd li jieħu lura d-dħul riċevut mill-Gvern minn dik il-proprjetà matul il-perijodu tal-konfiska tagħha. Radd lura ta' proprjetà li ma tibqax konfiskata. *Miżjud: VIII. 1986.3.*

22E. (1) Malli jinbdew il-proċedimenti taħt l-artikolu 22, il-mediċina li dwarha persuna tkun akkużata għandha tiġi esebita materjalment fil-qorti, kemm jista' jkun possibbli, u segwita l-proċedura li ġejja. Distruzzjoni ta' mediċini wara li jsir il-proċess verbal. *Miżjud: VIII. 1986.4. Emendat: VI. 1994.14.*

(2) Il-qorti għandha tinnomina perit fotografiku biex jieħu ritratti, kif indikat mill-qorti, tal-mediċina fl-oġġett li fih tkun kontenuta, fil-pakki, fil-kolli jew f'reċipjenti tagħha, u għandha wkoll tinnomina perit biex janalizza u jistabbilixxi l-kwantità, ix-xorta u l-forma preċiżi u jagħti l-aktar deskrizzjoni eżatta tal-mediċina, u biex jieħu kampjuni tagħha biex jinżamm bħala prova.

(3) Il-periti għandhom, kemm jista' jkun malajr, jippreżentaw il-qorti u jikkonfermaw bil-ġurament rapport bil-miktub tal-konklużjonijiet tagħhom, flimkien mal-imsemmija ritratti u kampjuni.

(4) Il-qorti, meta tkun sodisfatta b'dak ir-rapport jew b'dawk ir-rapporti għandha tgħaddi biex il-mediċina, barra mill-kampjuni, tiġi distrutta taħt is-sorveljanza tagħha u tagħmel proċess verbal.

(5) Il-proċess verbal jitqies li jkun sar b'mod regolari jekk ikun fih deskrizzjoni qasira tal-mediċina, ikollu r-rapport jew ir-rapporti tal-periti mehmużin miegħu u jkun iffirmat mill-qorti.

(6) Il-proċess verbal magħmul kif intqal qabel ikun prova tal-kontenut tiegħu f'kull proċedimenti kriminali.

(7) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) ma għandhomx japplikaw meta l-mediċina tkun diġà ġiet fotografata u analizzata minn periti nominati fil-kors tal-inkjesta dwar l-*in genere*, kemm il-darba l-qorti, fiċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, ma tħossx il-ħtieġa li l-mediċina terġa' tiġi fotografata u analizzata.

(8) In-nuqqas ta' xi kawtela jew formalità msemmija f'dan l-artikolu ma jkunx ta' impediment li ssir il-prova, b'kull mod permess bil-liġi, tal-fatti li dwarhom din il-kawtela jew formalità

tkun tirreferi.

Tifsir tal-kelmiet "liġi korrispondenti". *Sostitwit: VI. 1994.15.*

23. Għall-finijiet tal-artikoli 22 u 30B, il-kelmiet "liġi korrispondenti" ifissru liġi msemmija f'ċertifikat li jidher maħruġ minn jew f'isem ta' Gvern ta' pajjiż barra minn Malta bħala liġi li tipprovdi, kemm esklussivament jew xort'oħra, għall-kontroll jew għar-regolament f'dak il-pajjiż tal-manifattura, bejgħ, użu, pussess, trasferiment, esportazzjoni, importazzjoni, jew traffikar ta' mediċini perikolużi, narkotiċi jew sustanzi psikotropiċi; u kull dikjarazzjoni f'dak iċ-ċertifikat dwar l-effett tal-liġi msemmija fiċ-ċertifikat, jew kull dikjarazzjoni f'ċertifikat bħal dan illi ċerti fatti huma reat kontra dik il-liġi, hija finali.

Setgħa ta' arrest.

24. Kull uffiċjal tal-Pulizija jista' jarresta mingħajr mandat kull persuna li tagħmel, jew tittenta tagħmel, jew li l-uffiċjal ikollu raġun li jissuspetta li għamlet jew li ttentat tagħmel, reat kontra din l-Ordinanza, jekk huwa jkollu raġunijiet biex jaħseb illi dik il-persuna taħrab jekk ma tiġix arrestata, jew jekk huwa ma jkunx jaf l-isem u l-indirizz tal-persuna, u ma jkollux mezz biex isir jafhom.

Setgħat addizijonali ta' investigazzjoni. *Miżjud: VI. 1994.16. Emendat: XVI. 1996.3; VI. 2000.5; A.L. 409 tal-2007; XXXI. 2007.38; IV. 2014.33; VIII.2020.83.*

24A. (1) Meta, wara informazzjoni li tasallu, l-Avukat Ġenerali jkollu raġuni biżżejjed biex jissuspetta li persuna (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-persuna suspettata"):

(*a*) tkun ħatja ta' bejgħ jew traffikar ta' xi mediċina kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, jew

(*b*) tkun ħatja ta' xi reat imsemmi fl-artikolu 22(1)(*e*) jew (*f*), jew

(*ċ*) tkun ħatja ta' reat imsemmi fl-artikolu 22(1)(*d*) b'riferenza għal xi reat imsemmi fil-paragrafi ta' qabel dan ta' dan is-subartikolu, jew

(*d*) tkun ħatja ta' reat imsemmi fl-artikolu 22(1Ċ), jew

(*e*) tkun ħatja tar-reat ta' pussess ta' xi mediċina kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, taħt dawk iċ-ċirkostanzi li l-qorti tkun sodisfatta li dak il-pussess ma kienx għall-użu eskluživ tal-ħati,

huwa jista' jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "ordni ta' investigazzjoni") biex persuna (inkluż korp jew għaqda ta' persuni, sew jekk persuna ġuridika jew le) imsemmija fl-ordni li tidher li għandha fil-pussess tagħha materjal partikolari jew materjal ta' deskrizzjoni partikolari li x'aktarx li jkun ta' siwi sostanzjali (kemm jekk waħdu jew flimkien ma' materjal ieħor) għall-investigazzjoni ta', jew in konnessjoni ma', il-persuna suspettata, turi jew tagħti aċċess għal dak il-materjal lill-persuna jew persuni indikati fl-ordni; u l-persuna jew persuni hekk indikati jkollhom, bis-saħħa tal-ordni ta' investigazzjoni, is-setgħa li jidħlu f'kull dar, bini jew reċint ieħor sabiex jagħmlu tfittxija għal u jaqbdu dak il-materjal.

(2) Meta jkun sar jew ikun intalab ordni ta' investigazzjoni, kull min, meta jkun jaf jew ikollu suspett li tkun qed issir l-investigazzjoni, jikxef xi ħaġa li tista' tippreġudika l-imsemmija investigazzjoni ikun ħati ta' reat u jeħel, meta jinsab ħati, multa ta' mhux iżjed minn ħdax-il elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) jew priġunerija għal mhux

iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda fi proċedimenti għal reat taħt dan is-subartikolu, l-akkużat ikun jista' jiddefendi ruħu billi jipprova illi huwa ma kienx jaf jew jissuspetta li l-kxif seta' jippreġudika l-investigazzjoni.

(3) Ordni ta' investigazzjoni:

(*a*) ma jagħti ebda jedd għall-produzzjoni ta', aċċess għal, jew tiftix għal komunikazzjonijiet bejn avukat jew prokuratur legali u l-klijent tiegħu li fi proċedimenti legali jkunu protetti kontra l-kxif bl-artikolu 642(1) tal-Kodiċi Kriminali jew bl-artikolu 588(1) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili; Kap 9. Kap. 12.

(*b*) għandu, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu ta' qabel dan, ikollu seħħ minkejja kull obbligu dwar is-segretezza jew restrizzjoni fuq il-kxif ta' informazzjoni imposti minn kull liġi jew xort'oħra; u

(*ċ*) jista' jsir dwar materjal fil-pussess ta' dipartiment tal-gvern.

(4) Meta l-materjal li dwaru tkun tirreferi talba taħt is-subartikolu (1) ikun jikkonsisti f'informazzjoni li tkun f'*computer*, l-ordni ta' investigazzjoni għandu jkollu seħħ bħala ordni għall-produzzjoni tal-materjal, jew għall-għoti ta' aċċess għal dak il-materjal, f'għamla li wieħed jista' jieħdu miegħu u li jkun viżibbli u leġibbli.

(5) Kull persuna li, wara li tkun ġiet ordnata biex tipproduċi jew tagħti aċċess għal materjal kif provdut fis-subartikolu (1), mingħajr raġuni valida (li l-prova tagħha tkun tinkombi fuqha) volontarjament tonqos jew tirrifjuta li tobdi dak l-ordni ta' investigazzjoni, jew li volontarjament timpedixxi jew tostakola xi tfittxija għal dak il-materjal, tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn ħdax-il elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) jew priġunerija għal mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

(6) Flimkien ma', jew separatament minn, talba għal ordni ta' investigazzjoni, l-Avukat Ġenerali jista', fiċ-ċirkostanzi msemmija fis-subartikolu (1)(*a*) sa (*e*), jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "ordni ta' sekwestru") -

(*a*) li jissekwestra f'idejn dawk il-persuni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "is-sekwestratarji") li jkunu msemmijin fit-talba l-flus u l-proprjetà mobbli oħra kollha li jkunu dovuti jew jgħajjtu jew jappartjenu lill-persuna suspettata,

(*b*) li jordna lis-sekwestratarju biex jiddikjara bil-miktub lill-Avukat Ġenerali, mhux aktar tard minn erba' u għoxrin siegħa mill-ħin tan-notifika tal-ordni, ix-xorta u l-provenjenza tal-flus u l-proprjetà mobbli oħra kollha hekk sekwestrati, u

(*ċ*) li jipprojbixxi lill-persuna suspettata milli tittrasferixxi jew b'xi mod ieħor tiddisponi minn xi proprjetà

mobbli jew immobbli.

(6A) Meta jkun sar jew ikun intalab ordni ta' sekwestru, kull min, meta jkun jaf jew ikollu suspett li l-ordni ta' sekwestru jkun hekk sar jew intalab, jikxef xi ħaġa li tista' tippreġudika l-effikaċja tal-imsemmi ordni jew xi investigazzjoni konnessa miegħu ikun ħati ta' reat u jeħel meta jinsab ħati, multa ta' mhux iżjed minn ħdax-il elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) jew priġunerija ta' mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda fi proċedimenti għal reat taħt dan is-subartikolu l-akkużat ikun jista' jiddefendi ruħu billi jipprova illi huwa ma kienx jaf jew jissuspetta li l-kxif seta' jippreġudika l-investigazzjoni jew l-effikaċja tal-ordni ta' sekwestru.

(7) Qabel ma tagħmel ordni ta' investigazzjoni jew ordni ta' sekwestru, il-qorti tista' titlob li tisma' lill-Avukat Ġenerali bil-magħluq u ma tagħmilx dak l-ordni -

(*a*) kemm-il darba ma taqbilx mal-Avukat Ġenerali li hemm raġuni biżżejjed kif provdut fis-subartikolu (1); u

(*b*) fil-każ ta' ordni ta' investigazzjoni, kemm-il darba l-qorti ma tkunx sodisfatta li jkun hemm raġuni biżżejjed biex wieħed jissuspetta li l-materjal li għalih tirreferi t-talba -

(i) x'aktarx li jkun ta' siwi sostanzjali (kemm jekk waħdu jew flimkien ma' materjal ieħor) għall-investigazzjoni li għaliha tkun saret it-talba, u

(ii) ma jkunx jikkonsisti f'komunikazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (3)(*a*).

(8) Id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi tal-artikolu 381(1)(*a*), (*b*) u (*e*) u l-artikolu 382(l) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili għandhom japplikaw, *mutatis mutandis,* għall-ordni ta' sekwestru.

Kap. 12.

(9) Ordni ta' sekwestru għandu jiġi notifikat lis-sekwestratarju u lill-persuna suspettata minn uffiċjal tal-Pulizija Eżekuttiva.

(10) Kull persuna li tikser ordni ta' sekwestru tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinsab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn ħdax-il elf, sitt mija u sitta u erbgħin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (11,646.87) jew priġunerija għal żmien ta' mhux iżjed minn tnax-il xahar, jew dik il-multa u priġunerija flimkien:

Iżda meta r-reat ikun jikkonsisti fil-ħlas jew konsenja lil xi persuna mis-sekwestratarju ta' xi flus jew proprjetà mobbli oħra sekwestrata kif provdut fis-subartikolu (6)(*a*) jew ikun jikkonsisti fit-trasferiment jew tneħħija ta' xi proprjetà mobbli jew immobbli mill-persuna suspettata bi ksur tas-subartikolu (6)(*ċ*), il-multa għandha dejjem tkun mill-inqas id-doppju tal-valur tal-flus jew proprjetà in kwistjoni:

Iżda wkoll kull att li hekk isir bi ksur ta' dik l-ordni tal-qorti jkun null u bla ebda effett fil-liġi u l-qorti tista', meta dik il-persuna tkun is-sekwestratarju, tordna lil dik il-persuna tiddepożita

f'bank għall-kreditu tal-persuna suspettata l-ammont ta' flejjes jew il-valur ta' proprjetà mobbli oħra mħallsa jew konsenjata bi ksur ta' dik l-ordni tal-qorti.

(11) Ordni ta' sekwestru għandu, kemm-il darba ma jiġix revokat aktar kmieni mill-Avukat Ġenerali b'avviż bil-miktub notifikat lill-persuna suspettata u lis-sekwestratarju bil-mod provdut fis-subartikolu (9), jispiċċa milli jkollu seħħ ma' eġħluq sitt (6) xhur mid-data li fiha jkun sar; u l-qorti ma tagħmilx ordni ieħor ta' sekwestru dwar dik il-persuna suspettata kemm-il darba ma tkunx sodisfatta li hemm informazzjoni sostanzjalment ġdida dwar xi atti msemmija fis-subartikolu (1)(*a*) sa (*e*):

Iżda l-imsemmi perjodu ta' sitt (6) xhur għandu jitwaqqaf għal dak iż-żmien li l-persuna suspettata tkun tinsab barra minn dawn il-Gżejjer u l-Avukat Ġenerali javża b'dan il-fatt lis-sekwestratarju b'avviż bil-miktub notifikat bil-mod provdut fis-subartikolu (9).

(12) Waqt li tkun qed issir investigazzjoni ta' reat kontra din l-Ordinanza, il-Pulizija Esekuttiva tista' titlob lil maġistrat biex jisma' bil-ġurament lil kull persuna li hija taħseb li għandha informazzjoni dwar dak ir-reat; u l-maġistrat għandu minnufih jisma' lil dik il-persuna bil-ġurament.

(13) Għall-fini tas-smigħ bil-ġurament ta' persuna kif provdut fis-subartikolu (12) il-maġistrat ikollu l-istess setgħat li bil-liġi għandha l-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala qorti istruttorja kif ukoll is-setgħat imsemmija fl-artikolu 554 tal-Kodiċi Kriminali; iżda dak is-smigħ għandu dejjem isir bil-magħluq. Kap. 9.

(14) Ebda qorti ma tista' toħroġ mandat ta' inibizzjoni għall-waqfien tal-esekuzzjoni ta' ordni ta' investigazzjoni, ta' sekwestru jew ta' sospensjoni.

Setgħat ta'investigazzjoni dwar reati fil-kompetenza ta' qrati barra minn Malta. *Miżjud: XVI.1996.4. Emendat: II. 1998.8; XXXI. 2007.39.*

24B. (1) Meta l-Avukat Ġenerali jirċievi talba magħmula minn awtorità ġudizzjarja jew prosekutriċi ta' xi post barra minn Malta sabiex isiru investigazzjonijiet f'Malta dwar persuna (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "il-persuna suspettata") suspettata minn dik l-awtorità b'att jew ommissjoni li jekk isiru f'dawn il-Gżejjer, jew f'ċirkostanzi korrispondenti, ikunu jikkostitwixxu xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 24A(1)(*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*) u (*e*), l-Avukat Ġenerali jista' jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni ta' investigazzjoni jew ordni ta' sekwestru jew għat-tnejn u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 24A għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għal dik it-talba u għall-persuna suspettata u għal kull ordni ta' investigazzjoni jew ta' sekwestru magħmul mill-qorti bħala riżultat ta' dik it-talba.

(2) Il-kliem "ordni ta' investigazzjoni" fl-artikolu 24A(2) u (5) għandhom jinqraw u jiftiehmu bħala li jinkludu ordni ta' investigazzjoni magħmul taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(3) Il-kliem "ordni ta' sekwestru" fl-artikolu 24A(6A) għandhom jinqraw u jiftiehmu bħala li jinkludu ordni ta' sekwestru magħmul taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Iffriżar ta' proprjetà ta' persuna akkużata b'reati fil-kompetenza ta' qrati barra minn Malta.
Miżjud: XVI. 1996.4. Emendat: XXXI. 2007.40.

24Ċ. (1) Meta l-Avukat Ġenerali jirċievi talba magħmula minn awtorità ġudizzjarja jew prosekutriċi ta' xi post barra minn Malta għall-qbid temporanju ta' kull jew xi flejjes jew proprjetà, mobbli jew immobbli, ta' persuna (hawnhekk iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejħa "l-akkużat") imputata jew akkużata fi proċedimenti quddiem il-qrati ta' dak il-post b'reat li jkun jikkonsisti f'att jew ommissjoni li jekk isiru f'dawn il-Gżejjer, jew f'ċikostanzi korrispondenti, ikunu jikkostitwixxu xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 24A(1)(*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*) u (*e*), l-Avukat Ġenerali jista' jitlob lill-Qorti Kriminali għal ordni (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "ordni ta' iffriżar") li jkollu l-istess effett bħal ordni kif imsemmi fl-artikolu 22A(1) u d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu 22A għandhom, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, japplikaw *mutatis mutandis* għal dak l-ordni.

(2) L-ewwel *proviso* tal-artikolu 22A(1) ma għandux japplika għal ordni ta' iffriżar magħmul taħt dan l-artikolu ħlief jekk:

(*a*) l-akkużat ikun preżenti f'Malta fid-data li fiha jsir l-ordni; jew

(*b*) l-Avukat Ġenerali jew xi persuna interessata oħra preżenti f'Malta jitlob jew titlob lill-qorti, qabel jew wara li jsir l-ordni, li jiġi applikat dak il-*proviso* f'liema każ il-qorti għandha biss tapplika l-*proviso* safejn tkun sodisfatta li jkun meħtieġ li jiġi applikat dak il-*proviso* sabiex lill-akkużat u lill-familja tiegħu jitħallilhom għixien deċenti.

(3) Fil-każ ta' ordni ta' iffriżar taħt dan l-artikolu jkun biżżejjed li l-ordni jkun fih ta' mill-anqas erbgħa mill-partikolaritajiet imsemmija fl-artikolu 22A(4) u jista' jkun fih ukoll kull partikolarità oħra, inkluż in-numru tal-passaport, tal-akkużat li tkun utili għall-identifikazzjoni tal-akkużat.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (5), ordni ta' iffriżar taħt dan l-artikolu għandu jibqa' fis-seħħ għal perijodu ta' sitt xhur mid-data li fiha jsir iżda għandu jiġi mġedded mill-qorti għal perijodi oħra ta' sitt xhur fuq talba għal dak il-għan mill-Avukat Ġenerali u wara li l-qorti tkun sodisfatta li:

(*a*) il-kondizzjonijiet li jkunu wasslu għall-għemil tal-ordni jkunu għadhom jeżistu; jew

(*b*) li l-akkużat ikun instab ħati ta' reat kif imsemmi fis-subartikolu (1) fil-proċedimenti msemmija fl-istess subartikolu u ma tkunx ġiet esegwita s-sentenza rigward l-akkużat f'dawk il-proċedimenti jew ma jkunx ġie esegwit xi ordni ta' konfiska konsegwenzjali jew aċċessorju għal dik is-sentenza kemm jekk dak l-ordni jkun sar fi proċedimenti ċivili jew kriminali:

Iżda meta l-akkużat ikun instab ħati kif imsemmi qabel iżda ma jkun sar ebda ordni ta' konfiska fis-sentenza dwar dik id-dikjarazzjoni ta' ħtija l-ordni ta' iffriżar għandu madankollu jiġi mġedded kif mitlub mill-Avukat Ġenerali meta l-qorti tkun sodisfatta li l-proċedimenti ċivili jew kriminali għall-għemil ta' ordni bħal dak ikunu pendenti jew imminenti.

(5) Kull ordni ta' iffriżar taħt dan l-artikolu jista' jiġi revokat mill-qorti qabel jagħlaq il-perijodu stabbilit fis-subartikolu (4):

(*a*) fuq it-talba tal-Avukat Ġenerali; jew

(*b*) fuq it-talba ta' xi persuna interessata u wara li tisma' lill-Avukat Ġenerali meta l-qorti tkun sodisfatta:

(i) li l-kondizzjonijiet li jkunu wasslu għall-għemil tal-ordni ma jkunux għadhom jeżistu; jew

(ii) li kien hemm deċiżjoni finali fil-proċedimenti msemmija fis-subartikolu (1) li bis-saħħa tagħha l-akkużat ma jkunx instab ħati ta' xi reat kif hemm imsemmi fl-istess subartikolu.

(6) L-artikolu 22B għandu wkoll japplika għal kull persuna li taġixxi bi ksur ta' ordni ta' iffriżar taħt dan l-artikolu.

Esekuzzjoni ta' ordnijiet ta' konfiska magħmulin minn qrati barra minn Malta wara kundanna għal reati fil-kompetenza ta' dawk il-qrati. *Miżjud: XVI. 1996.4. Emendat: XXXI. 2007.41; V.2021.67.*

24D. (1) Ordni ta' konfiska magħmul minn qorti barra minn Malta jista' jiġi esegwit f'Malta skont id-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu.

(2) Meta l-Avukat Ġenerali jirċievi talba magħmula minn awtorità ġudizzjarja jew prosekutriċi ta' xi post barra minn Malta għall-esekuzzjoni f'Malta ta' ordni ta' konfiska magħmul minn qorti kompetenti f'dak il-post (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "ordni esteru ta' konfiska") l-Avukat Ġenerali jista' jibda azzjoni fil-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Ikrupru tal-Assi) permezz ta' rikors li fih jitlob li tiġi ordnata l-esekuzzjoni f'Malta tal-ordni esteru ta' konfiska.

(3) L-Avukat Ġenerali għandu jehmeż mar-rikors kopja tal-ordni esteru ta' konfiska rilevanti flimkien mad-dokumenti kollha li huwa jkun jista' jipproduċi b'sustenn għat-talba tiegħu u għandu jagħti fir-rikors tiegħu l-ismijiet tax-xhieda kollha li jkun bi ħsiebu jġib, fejn jgħid dwar kull wieħed il-prova li jkun bi ħsiebu jagħmel.

(4) Ir-rikors għandu jiġi notifikat lill-persuna li l-proprjetà tagħha l-ordni esteru ta' konfiska jidher li jkun se jikkonfiska, liema persuna għandha tippreżenta r-risposta tagħha fi żmien ħmistax-il jum wara d-data tan-notifika tar-rikors. Ir-risposta għandu jkun fiha lista tax-xhieda li l-intimat ikun bi ħsiebu jġib, fejn jgħid dwar kull wieħed il-prova li jkun bi ħsiebu jagħmel u l-intimat għandu jehmeż mar-risposta d-dokumenti kollha li huwa jkun jista' jipproduċi u li jkun bi ħsiebu jġib bħala prova.

(5) Il-qorti għandha, mingħajr dewmien, tqiegħed ir-rikors għas-smigħ f'data kmieni, liema data ma għandha f'ebda każ tkun iżjed tard minn tletin jum mid-data tal-preżentata tar-rikors.

(6) Il-qorti ma għandhiex tordna l-esekuzzjoni f'Malta tal-ordni esteru ta' konfiska jekk:

(*a*) l-intimat ma kienx ġie notifikat bil-proċedimenti li kienu wasslu għall-għemil tal-ordni esteru ta' konfiska rilevanti hekk li ma kellux opportunità biżżejjed biex jikkontesta l-għemil tal-istess ordni;

(*b*) l-ordni esteru ta' konfiska jkun inkiseb bi frodi da parti ta' xi persuna bi preġudizzju għall-intimat;

(*ċ*) l-ordni esteru ta' konfiska jkun fih xi dispożizzjoni kuntrarja għall-ordni pubbliku jew għal-liġi pubblika lokali li tkun isseħħ f'Malta;

(*d*) l-ordni esteru ta' konfiska jkun fih dispożizzjonijiet kontradittorji.

(7) Deċiżjoni mill-qorti li biha tiġi ordnata l-esekuzzjoni ta' ordni esteru ta' konfiska għandu jkollha l-effett li tikkonfiska favur il-Gvern ta' Malta kull ħaġa u proprjetà tkun li tkun li tkun tinsab f'Malta li l-konfiska tagħhom tkun ġiet ordnata fl-ordni esteru ta' konfiska suġġett għal kull direttiva li l-Gvern ta' Malta jista' jagħti sabiex jiddisponi ulterjorment mill-istess ħwejjeġ u proprjetà hekk konfiskati.

(8) Id-deċiżjoni li biha tiġi ordnata l-esekuzzjoni ta' ordni esteru ta' konfiska li jkun jipprovdi għall-konfiska ta' proprjetà immobbli jew ta' xi titolu għal proprjetà bħal dik ikollha l-effett li titrasferixxi dik il-proprjetà immobbli jew dak it-titolu lill-Gvern ta' Malta u għall-finijiet tal-artikolu 239 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili l-Avukat Ġenerali għandu jitqies li hu l-parti interessata li tista' tikseb ir-reġistrazzjoni ta' dak it-trasferiment.

Kap. 12.

(9) Id-deċiżjoni li biha tiġi ordnata l-esekuzzjoni ta' ordni esteru ta' konfiska li jkun jipprovdi għall-konfiska ta' proprjetà mhux speċifikata li l-valur tagħha jkun jikkorrispondi għar-rikavat għandha, kif tigi irreġistrata fl-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku, tipproduċi minn dak in-nhar li tigi hekk reġistrata ipoteka għall-kreditu li jkun jammonta għall-imsemmi valur.

(9A) Meta l-ordni ta' konfiska barranija tkun tikkonsisti fil-ħtieġa li jitħallas ammont ta' flus, il-qorti għandha tikkonverti l-ammont tagħhom fi flus Maltin bir-rata ta' kambju li tkun tapplika fid-data tad-deċiżjoni li tordna l-infurzar.

(10) Meta l-Avukat Ġenerali jirċievi talba kif imsemmija fis-subartikolu (2) l-Avukat Ġenerali jista', sabiex iqiegħed fiż-żgur xi proprjetà jew il-proprjetà kollha li l-ordni esteru ta' konfiska jidher li jkun qed jikkonfiska jew itellef, jitlob lill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi) għall-ħruġ ta' kull jew ta' xi att kawtelatorju msemmi fl-artikolu 830 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili:

Kap. 12.

Iżda l-artikolu 830(2) imsemmi hawn qabel u l-artikolu 836(1)(*ċ*), (*d*) u (*e*) tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ma għandhomx japplikaw għal xi att kawtelatorju maħruġ bis-saħħa ta' dan l-artikolu.

Kap.12.

(11) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet preċedenti ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar proċedimenti quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għandhom japplikaw għal kull rikors taħt dan l-artikolu.

Kap. 12.

(12) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

"ordni ta' konfiska" tinkludi kull sentenza, deċiżjoni, dikjarazzjoni, jew ordni ieħor magħmul minn qorti kemm ta' ġurisdizzjoni kriminali jew ċivili li jkun jipprovdi jew jidher li jkun

jipprovdi għall-konfiska jew telfien ta':

(i) rikavat;

(ii) proprjetà li fiha r-rikavat ikun ġie trasformat jew konvertit;

(iii) proprjetà li magħha jkun ġie mħallat ir-rikavat;

(iv) *income* jew benefiċċji oħra derivati minn (i), (ii) u (iii) ta' hawn fuq;

(v) proprjetà li l-valur tagħha jikkorrispondi għar-rikavat; jew

(vi) mediċini perikolużi, materjali u tagħmir jew strumentalitajiet oħra wżati jew maħsuba biex jintużaw b'xi mod f'reat rilevanti;

"rikavat" tfisser kull vantaġġ ekonomiku u kull proprjetà derivata minn jew miksuba, direttament jew indirettament, mill-għemil ta' reat rilevanti u tinkludi kull *income* jew benefiċċji oħra derivati minn dik il-proprjetà;

"proprjetà" tfisser attiv ta' kull xorta, kemm jekk korporali jew inkorporali, mobbli jew immobbli, tanġibbli jew intanġibbli, u dokumenti jew istrumenti legali li huma prova ta' titolu għal, jew interess fi, dak l-attiv;

"reat rilevanti" tfisser kull reat li jkun jikkonsisti f'xi att jew ommissjoni li jekk isiru f'dawn il-Gżejjer, jew f'ċirkostanzi korrispondenti, ikunu jikkostitwixxu xi wieħed mir-reati msemmija fl-artikolu 24A(1)(*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*) u (*e*).

Tifsir ta' importazzjoni u esportazzjoni b'liċenza.

25. Għall-finijiet ta' din l-Ordinanza, kull oġġett jitqies li huwa importat b'liċenza jew esportat b'liċenza jekk l-importatur jew l-esportatur, skont il-każ, ikollu liċenza jew awtorizzazzjoni maħruġa taħt din l-Ordinanza, li tawtorizza l-importazzjoni jew l-esportazzjoni, skont il-każ, tal-oġġett, u josserva l-kondizzjonijiet, jekk ikun hemm, tal-liċenza jew tal-awtorizzazzjoni, imma mhux xort'oħra.

L-obbligu tal-prova.
Emendat: VI. 1994.17.

26. (1) F'kull proċediment kontra persuna għal reat kontra din l-Ordinanza, ma jkunx jinħtieġ li ssir il-prova tan-nuqqas ta' liċenza, awtorizzazzjoni jew materja oħra ta' eċċezzjoni jew difiża, u l-obbligu li jipprova li hemm din il-liċenza, awtorizzazzjoni jew materja ta' eċċezzjoni jew difiża jmiss lill-persuna li tkun trid tinqeda biha.

(2) Meta r-reat li bih persuna tkun akkużata ikun dak ta' pussess ta', jew bejgħ jew traffikar ta', mediċina kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza l-akkużat ma jkunx jista' jiddefendi ruħu kontra dik l-akkuża billi jipprova illi huwa ħaseb li kellu fil-pussess tiegħu, jew li kien qed ibiegħ jew jittrafika, xi ħaġa li ma kenitx il-mediċina msemmija fl-akkuża jekk il-pussess ta', jew il-bejgħ jew traffikar ta', dik il-ħaġa oħra kien ikun, fiċ-ċirkostanzi, bi ksur ta' xi dispożizzjoni ta' din l-Ordinanza jew ta' xi liġi oħra.

Detenzjoni waqt kumpilazzjoni.
Miżjud: VIII. 1986.5. Emendat: VIII. 1990.3; VI. 1994.18; VIII. 2015.41.
Kap. 9.

27. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, u bla ħsara għat-tiġdid mill-President ta' Malta taż-żmien tal-kompilazzjoni kif provdut fl-artikolu 401(1) ta' dak il-Kodiċi, meta l-Avukat Ġenerali jkun ordna li persuna akkużata b'bejgħ jew traffikar ta' mediċina kontra din l-Ordinanza jew akkużata bi promozzjoni, kostituzzjoni, organizzazzjoni jew finanzjament ta' assoċjazzjoni taħt l-artikolu 22(1)(*f*) jew bir-reat imsemmi fl-artikolu 22(1)Ċ) għandha tiġi proċessata mill-Qorti Kriminali, dik il-persuna għandha titressaq b'arrest u l-Qorti tal-Maġistrati bħala qorti istruttorja għandha ttemm il-kumpilazzjoni fi żmien tletin jum minn meta dik il-persuna tkun hekk tressqet, u sakemm jgħaddi dak iż-żmien jew, jekk il-kumpilazzjoni tkun intemmet f'data qabel, sa dak il-jum, il-persuna akkużata ma tingħatax libertà provviżorja iżda f'egħluq dawk it-tletin jum jew dik id-data qabel kif intqal, il-qorti tista' tagħti l-libertà provviżorja skont id-dispożizzjonijiet ta' dak il-Kodiċi:

Kap. 9.

Iżda jekk iż-żmien tal-kumpilazzjoni jiġi mwaqqaf għar-raġuni speċifikata fl-artikolu 402(1)(*ċ*) tal-Kodiċi Kriminali, il-qorti tista' madankollu tagħti l-libertà provviżorja wara li jkunu għaddew tletin jum minn meta dik il-persuna titressaq il-qorti.

Piena pekunjarja tinġabar bħala dejn ċivili.
Miżjud: VIII. 1986.5.

28. (1) Meta persuna tinsab ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza, il-piena pekunjarja għandha, fuq it-talba tal-prosekuzzjoni titqies li hi dejn ċivili u tiġi dikjarata mill-qorti kompetenti li tagħti s-sentenza bħal li hi hekk dovuta u li titħallas lill-Gvern u tista' tiġi esegwita fl-istess qorti li tagħti s-sentenza bl-istess mod bħallikieku ngħatat f'azzjoni ċivili li tkun saret kif imiss bejn il-Gvern u l-persuna misjuba ħatja.

(2) Meta iżda l-prosekuzzjoni tgħarraf lill-qorti kompetenti li l-piena pekunjarja ma tkunx inġabret mill-Gvern, kif provdut fis-subartikolu ta' qabel dan, dik il-piena jew dik il-parti minnha li ma tkunx inġabret, għandha titqies bħala multa jew ammenda li tkun ingħatat mill-qorti u tinbidel fi priġunerija, mingħajr il-benefiċċju taż-żmien għal ħlas, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

Tnaqqis ta' piena.
Miżjud: VIII. 1986.5. Emendat: XXXVI.2021.7.

29. (1) Meta dwar persuna misjuba ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza, il-prosekuzzjoni tiddikjara fil-proċess li dik il-persuna tkun għenet lill-Pulizija biex taqbad lill-persuna jew lill-persuni li jkunu pprovdewlha l-mediċina, jew il-persuna misjuba ħatja kif intqal qabel tipprova għas-sodisfazzjon tal-qorti li tkun hekk għenet lill-Pulizija, il-piena titnaqqas, dwar priġunerija, bi grad wieħed jew tnejn, u dwar piena pekunjarja, b'terz jew b'nofs.

(2) Il-piena għandha titnaqqas ukoll kif provdut fis-subartikolu (1) meta l-persuna misjuba ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza tkun għenet lill-pulizija biex taqbad lill-persuna jew persuni involuti f'kospirazzjoni għat-traffikar tal-mediċini, jew tkun għenet lill-pulizija biex tinqabad il-persuna jew persuni li għalihom il-mediċini kienu maħsuba għat-traffikar.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), fejn huwa ppruvat għas-sodisfazzjon tal-qorti li l-persuna misjuba ħatja ta' reat kontra din l-Ordinanza kienet għenet lill-pulizija iżda għal kwalunkwe raġuni b'mod ċar lil hinn mill-kontroll tagħha, il-

persuna jew persuni li fornewha bil-mediċini jew il-persuna jew persuni involuti fit-traffikar tal-mediċini, jew il-persuna jew persuni li għalihom il-mediċini kienu maħsuba għat-traffikar ma nqabdux, il-qorti tista', meta tkun sodisfatta b'tali ċirkostanza, tnaqqas il-piena fir-rigward ta' priġunerija bi grad u fir-rigward ta' kwalunkwe piena pekunjarja b'terz.

(4) Tnaqqis fil-piena taħt dan l-artikolu għandu jingħata biss f'termini ta' wieħed mis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu għall-istess każ.

Xiehda minn kompliċi. *Miżjud: VIII. 1986.5. Emendat: XXXVI.2021.8.* Kap. 9.

*__30.__ (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 639(3) tal-Kodiċi Kriminali meta persuna tkun xtrat jew xort'oħra kisbet jew akkwistat mediċina bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, ix-xiehda ta' dik il-persuna fi proċedimenti kontra l-persuna li mingħandha tkun xtrat, kisbet jew akkwistat il-mediċina, m'għandhiex għalfejn tkun korroborata b'ċirkostanzi oħra.

(2) Meta l-uniku xhud kontra l-akkużat f'xi reat kontra din l-Ordinanza jew kontra l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha li jinstema' quddiem il-ġurati jkun persuna kompliċi, il-qorti għandha tagħti direzzjoni lill-ġurija biex jiżnu x-xhieda tax-xhud b'kawtela qabel ma jserrħu fuqu u jaslu biex isibu ħati lill-akkużat.

Kap. 31.

Dikjarazzjoni tista' tinġieb bħala prova. *Miżjud: VI. 1994.19.* Kap. 9.

30A. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 661 tal-Kodiċi Kriminali, meta persuna tkun involuta f'xi reat kontra din l-Ordinanza, kull dikjarazzjoni magħmula minn dik il-persuna u li tiġi konfermata bil-ġurament quddiem maġistrat, u kull xiehda mogħtija minn dik il-persuna quddiem xi qorti tista' tinġieb bi prova kontra kull persuna oħra akkużata b'reat kontra l-imsemmija Ordinanza, kemm-il darba jinsab li dik id-dikjarazzjoni jew xiehda tkun saret jew ingħatat volontarjament, u ma ġietx imgiegħla jew meħuda b'theddid jew b'biża, jew b'wegħdiet jew bi twebbil ta' vantaġġi.

Konsenja u xiri kontrollati. *Miżjud: VI.1994.19. Emendat: II. 1998.8; VI. 2000.6; XXXVI.2021.9.*

30B. (1) Minkejja kull ħaġa li tinsab f'kull liġi oħra, il-Pulizija Esekuttiva, u fejn ikun il-każ, l-Awtoritajiet tad-Dwana, jistgħu, bil-kunsens tal-Avukat Ġenerali jew ta' maġistrat, iħallu li ssir konsenja kontrollata.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, konsenja kontrollata tfisser it-teknika li biha konsenja illeċita jew suspettata ta' mediċina perikoluża (kif imfissra fl-artikolu 12) jew ta' flus, proprjetà jew rikavat kif hemm imsemmi fl-artikolu 22(1Ċ)(*a*) titħalla toħroġ minn Malta, tgħaddi minn Malta jew tidħol Malta, jew titħalla tgħaddi minn post jew mingħand persuna f'Malta għal post ieħor jew persuna oħra f'Malta, jew titħalla tidħol fit-territorju ta' pajjiż ieħor, intatta, jew imneħħija jew mibdula kompletament jew parzjalment, bil-kunsens u taħt is-sorveljanza tal-Pulizija Esekuttiva u, fejn tkun il-każ, tal-Awtoritajiet tad-Dwana u tal-awtoritajiet kompetenti ta' dak il-pajjiż ieħor, bil-għan li jiġu identifikati l-persuni involuti fl-eġħmil tar-reati taħt din l-Ordinanza jew taħt il-liġi kornspondenti li tkun isseħħ fit-territorju ta' dak il-pajjiż ieħor.

(3) Il-Pulizija Esekuttiva jew xi persuna taħt is-sorveljanza jew

**Ara* l-artikolu 7 tal-Att VIII tal-1986.

direzzjoni tal-Pulizija Esekuttiva tista', bil-kunsens tal-Avukat Ġenerali jew ta' maġistrat, bil-għan li tidentifika persuni involuti fl-egħmil tar-reati taħt din l-Ordinanza, takkwista jew tipprokura mediċina perikoluża (kif imfissra fl-artikolu 12) jew konsenja suspetta ta' flus, proprejtà jew rikavat kif hemm imsemmi fl-artikolu 22(1Ċ)(*a*) mingħand kull persuna u minn kull post.

Persuni trasferiti għal Malta mill-esteru sabiex jixhdu jew jgħinu f'investigazzjoni eċċ.
Miżjud: XVI.1996.5.

30Ċ. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), meta xhud, espert jew persuna oħra f'pajjiż jaqblu, dwar reat kontra d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza, li jixhdu fi proċediment jew li jgħinu f'investigazzjoni, prosekuzzjoni jew proċediment ġudizzjarju f'Malta wara talba għal assistenza ta' dik ix-xorta magħmula mill-awtorità kompetenti f'Malta lill-awtorità kompetenti f'dak il-pajjiż barrani dak ix-xhud, espert jew persuna oħra ma għandhomx, waqt li jkunu f'Malta, jiġu proċessati, detenuti, jingħataw piena jew jiġu assoġġettati għal xi restrizzjoni oħra fuq il-libertà personali tagħhom dwar atti, ommissjonijiet jew kundanni ta' qabel it-tluq tagħhom mill-pajjiż barrani.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma jibqgħux japplikaw meta x-xhud, espert jew persuna oħra:

(*a*) jonqsu li jitilqu minn Malta, wara li kellhom l-opportunità li jagħmlu dan, fi żmien perijodu ta' ħmistax-il jum konsekuttivi mid-data li fiha huma jkunu ġew notifikati mill-Avukat Ġenerali b'avviż li jinformahom li l-preżenza tagħhom f'Malta ma tkunx għadha meħtieġa; jew

(*b*) wara li jkunu telqu minn Malta, jirritornaw minn jeddhom.

Kooperazzjoni fit-trażżin ta' reati rilevanti fuq il-baħar.
Miżjud: XVI. 1996.5. Emendat: XVI. 2006.29; XXIV. 2007.7.

30D. (1) Meta l-Avukat Ġenerali jirċievi, jew jiġi mgħarraf dwar, talba li ssir minn jew għan-nom ta' xi awtorità ġudizzjarja, ta' prosekuzzjoni, ta' infurzar ta' liġi, amministrattiva jew xi awtorità kompetenti oħra ta' xi Stat jew post li ma jkunx Malta jew li jkun jinsab barra minn Malta (hawn iżjed 'il quddiem f'dan l-artikolu msejħa "awtorità rikjedenti") fejn tintalab awtorizzazzjoni biex l-awtoritajiet kompetenti ta' dak l-Istat jew post ikunu jistgħu jieħdu miżuri adatti dwar biċċa tal-baħar rilevanti li tkun raġonevolment suspettata li tkun involuta fl-għemil ta' reat rilevanti, l-Avukat Ġenerali jista', bi ftehim mal-Prim Ministru, jawtorizza t-teħid ta' dawk il-miżuri mill-awtoritajiet kompetenti hawn qabel imsemmija bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li setgħu ġew maqbula bejn Malta u dak l-Istat jew skont ma jista' jiġi maqbul bejn l-awtorità rikjedenti u l-Avukat Ġenerali bi ftehim mal-Prim Ministru.

(2) Meta tkun ingħatat l-awtorizzazzjoni mill-Avukat Ġenerali kif imsemmi qabel l-awtoritajiet kompetenti msemmija fis-subartikolu (1), suġġett għall-kondizzjonijiet li jistgħu ikunu ġew miftiehma kif provdut fl-istess subartikolu, ikunu awtorizzati li jieħdu l-miżuri xierqa u li jeżerċitaw abbord il-biċċa tal-baħar li dwarha jkunu ġew awtorizzati l-miżuri xierqa taħt dan l-artikolu dawk is-setgħat kollha ta' arrest, dħul, perkwiżizzjoni u qbid li huma mogħtija lill-pulizija eżekuttiva ta' Malta.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

"reat rilevanti" għandha l-istess tifsir kif mogħti lilha bl-artikolu 24D(12);

"biċċa tal-baħar rilevanti" tfisser bastiment jew kull inġenji oħra li jżommu f'wiċċ l-ilma ta' kull deskrizzjoni, inklużi *hovercrafts* u ingenji sommerġibbli, li jtajru l-bandiera Maltija jew juru l-marki ta' reġistrazzjoni ta' Malta waqt li jkunu jeżerċitaw il-libertà ta' navigazzjoni skont id-dritt internazzjonali; u

"miżuri xierqa" dwar biċċa tal-baħar tinkludi t-tlugħ abbord fuq u l-perkwiżizzjoni ta' dik il-biċċa tal-baħar kif ukoll kull azzjoni xierqa oħra dwar dik il-biċċa tal-baħar, persuni u tagħbija abbord dik il-biċċa tal-baħar jekk tinsab prova li dik il-biċċa tal-baħar tkun involuta f'reat rilevanti.

Ftehim Ewropew dwar it-Traffiku Illeċitu bil-Baħar. *Miżjud: XV. 2000.7.* Kap. 304.

30E. (1) Bis-saħħa ta' dan l-artikolu u għall-finijiet tal-Att dwar ir-Ratifika ta' Trattati, il-Gvern huwa awtorizzat li jaċċedi għall-Ftehim dwar it-Traffiku Illeċitu bil-Baħar li jimplimenta l-Artikolu 17 tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti kontra t-Traffiku Illeċitu fi Drogi Narkotiċi u Sustanzi Psikotropiċi, magħmul fi Strasbourg fil-31 ta' Jannar, 1995, hawnhekk iżjed 'l quddiem f'dan l-artikolu msemmija bħala "il-Konvenzjoni Ewropea".

(2) Il-Ministru responsabbli għall-Pulizija jista' jagħmel regolamenti ġeneralment għall-implimentazzjoni tal-provvedimenti tal-Konvenzjoni Ewropea u jista', b'mod partikolari, b'dawk ir-regolamenti:

(*a*) jestendi l-ġurisdizzjoni tal-Qrati ta' Malta;

(*b*) jawtorizza l-imbarkar, it-tfittxija u l-arrest ta' bastimenti;

(*ċ*) jipprovdi li ċerti uffiċjali, sew Maltin sew barranin, għandhom, għall-finijiet ta' xi liġi f'Malta, jitqiesu bħala uffiċjali protetti minn dawk il-liġijiet;

(*d*) jipprovdi għall-ħatra ta' awtoritajiet għall-finijiet tal-Konvenzjoni Ewropea;

(*e*) jipprovdi dwar kif jiġu applikati dawk ir-regolamenti u d-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza għal dawk id-drogi li dwarhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha, skont l-imsemmija Konvenzjoni Ewropea,

kollox kif jinsab provdut fil-Konvenzjoni Ewropea msemmija, u jistgħu iktar minn hekk jipprovdu li xi parti mill-Konvenzjoni Ewropea għandha, fil-qies provdut f'dawk ir-regolamenti, ikollha l-forza ta' liġi f'Malta.

Ordni għall-proċess mill-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali.
Miżjud: VIII. 1986.5. Emendat: VIII. 1990.3; III. 2002.162.

*__31.__ Minkejja li l-Avukat Ġenerali jkun ordna skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 22(2), li persuna tiġi proċessata mill-Qorti Kriminali, huwa jista', f'kull żmien qabel ma jippreżenta l-att tal-akkuża, jew f'kull żmien wara li jippreżenta l-att tal-akkuża u qabel ma jintagħżel il-ġuri, u bil-kunsens tal-akkużat, jordna li dik il-persuna tiġi proċessata quddiem il-Qorti tal-Maġistrati u malli jsir dak l-ordni l-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali tkun kompetenti li tipproċessa lil dik il-persuna daqslikieku ma jkun ingħata ebda ordni qabel. Meta l-Avukat Ġenerali jkun ta ordni ġdid bħal dak wara l-preżentata tal-att tal-akkuża, ir-reġistratur tal-Qorti Kriminali għandu jara li l-inkartament jintbagħat lill-Qorti tal-Maġistrati, u jara li kopja tal-ordni tal-Avukat Ġenerali tiġi notifikata lill-Kummissarju tal-Pulizija.

Reati fil-kompetenza tal-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali.
Miżjud: VIII. 1986.5. Emendat: VIII. 1990.3.
Kap. 9.

32. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 370 tal-Kodiċi Kriminali u bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31, il-Qorti tal-Maġistrati tkun kompetenti li tipproċessa r-reati kollha kontra din l-Ordinanza kif ordnat mill-Avukat Ġenerali skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 22(2).

Jedd għal appell.
Miżjud: VIII. 1986.6. Emendat: VIII. 1990.3.
Kap. 9.

33. Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali dejjem ikollu jedd ta' appell lill-Qorti tal-Appell Kriminali minn kull deċiżjoni mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati dwar proċedimenti kriminali li jinqalgħu mid-dispożizzjonijiet ta' din l-Ordinanza.

Emenda tal-Iskedi.
Miżjud: II. 1998.8. Emendat: XXIV. 2014.91; XII.2025.4.

34. (1) Il-Ministru responsabbli għas-saħħa pubblika jista' b'regolamenti jemenda l-Ewwel, it-Tieni u t-Tielet Skeda ma' din l-Ordinanza.

(2) Il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-Pulizija u mal-Avukat Ġenerali, jemenda r-Raba' Skeda ma' din l-Ordinanza.

(3) Il-Ministru responsabbli għall-Att li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista', għall-finijiet tas-saħħa pubblika u t-tnaqqis tal-ħsara, b'regolamenti jemenda l-Ħames Skeda li tinsab ma' din l-Ordinanza meta jkun jidher li fitokannabinojdi jew kannabinojdi partikolari għandhom jiġu klassifikati bħala mhux psikoattivi jew psikoattivi kif ukoll meta jkun jidher li l-kannabinojdi għandhom jiġu klassifikati bħala kannabinojdi sintetiċi.

Implimentazzjoni tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI.
Miżjud: V.2019.6.

35. Kull azzjoni neċessarja meħtieġa biex jiġu implimentati d-dispożizzjonijiet tad-Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill 2004/757/ĠAI għandha tiġi implimentata mill-aktar fis possibbli, iżda mhux iktar tard minn sitt (6) xhur wara li jkun daħal fis-seħħ l-att delegat li jemenda l-Anness tal-imsemmija Deċiżjoni, u għandha tinkludi referenza għall-istess Deċiżjoni Kwadru.

**Ara* l-artikolu 7 tal-Att VIII tal-1986.

L-EWWEL SKEDA

Preparati li jkun fihom xi waħda mill-mediċini mdaħħlin fit-Taqsimiet I u II ta' din l-Iskeda suġġetti għall-eżenzjonijiet imniżżla fit-Taqsima III ta' din l-Iskeda

Mižjuda:
XXIII. 1980.9.
Emendata:
A.L. 32 tal-1984;
A.L. 58 tal-1988;
A.L. 49 tal-1990;
A.L. 93 tal-1990;
A.L. 48 tal -2000;
A.L. 373 tal-2007;
A.L. 331 tal-2009;
A.L. 49 tal-2016;
A.L.359 tal-2017;
A.L. 360 tal-2017;
A.L. 43 tal-2018;
A.L.230 tal-2018;
A.L.389 tal-2018;
A.L.189 tal-2019;
A.L. 119 tal-2021;
A.L. 120 tal-2021;
LXVI.2021.25;
A.L. 165 tal-2022;
A.L. 156 tal-2023;
A.L. 179 tal-2024;
A.L. 97 tal-2025.

TAQSIMA I

AĊETORFINA

ACETYLFENTANYL, (N-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-N-phenylacetamide)

ACETYLMETHADOL

ACETYLALPHAMETHYL FENTANYL

ACRYLOYLFENTANYL, *N*-(1-phenethylpiperidin-4-yl)-*N*-phenylacrylamide

AH-7921, (3,4-dichloro-N-[(1-(dimethylamino) cyclohexyl) methyl]benzamide)

ALFENTANIL

ALLYLPRODINE

ALPHACETYLMETHADOL

ALPHAMEPRODINE

ALPHAMETHADOL

ALPHAMETHYL FENTANYL

ALPHAMETHYL THIOFENTANYL

ALPHAPRODINE

ANILERIDINE

BENZETHIDINE

BENZYLMORPHINE

BETACETYLMETHADOL

BETA-HYDROXYFENTANYL

BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL

BETAMEPRODINE

BETAMETHADOL

BETAPRODINE

BEZITRAMIDE

BRORPHINE, 1-{1-[1-(4-bromophenyl)ethyl]piperidin-4-yl}-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one

BUTYRFENTANYL, *N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide

BUTONITAZENE, 2-[(4-butoxyphenyl)methyl]-*N,N*-diethyl-5-nitro-1*H*-benzimidazole-1-ethanamine)

CANNABIS - kull estratt jew tintura tiegħu

CARFENTANIL, Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate

CLONITAZENE

KOKAJINA

CODOXIME

Konċentrat tal-ħaxixa tal-pepprin (il-materjal li jkun hemm meta l-ħaxixa tal-pepprin tkun daħlet fi proċess għall-konċentrament tal-alkolojdi tiegħu meta dak il-materjal isir disponibbli għall-kummerċ)

CROTONYLFENTANYL, (2E)-*N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]but-2-enamide

CYCLOPROPYLFENTANYL, *N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropanecarboxamide

DESOMORFINA

DEXTROMORAMIDE

DIAMPROMIDE

DIETHYLTHIAMBUTENE

DIFENOXIN

DIHYDROMORPHINE

DIMENOXADOL

DIMEPHEPTANOL

DIMETHYLTHIAMBUTENE

DIOXAPHETYL BUTYRATE

DIPHENOXYLATE

DIPIPANONE

DROTEBANOL

EKOGNINA l-*esters* u d-derivativi tiegħu li jistgħu jiġu konvertiti f'ekognina u kokajina

ETAZENE, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-N,N-diethyl-1H-benzimidazole-1-ethanamine

ETHYLMETHYLTHIAMBUTENE

ETONITAZENE

ETONITAZEPIPNE, 2-[(4-Ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-piperidin-1-ylethyl)-1*H*-benzoimidazole

ETONITAZEPYNE, 2-[(4-ethoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1H-benzoimidazole

ETORFINA

ETOXERIDINE

FENTANYL

4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF, pFIBF), *N*-(4-Fluorophenyl)-2-methyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-

yl]propanamide

FURANYLFENTANYL, *N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide

FURETHIDINE

HEROJINA

HYDROCODONE

HYDROMORPHINOL

HYDROMORPHONE

HYDROXYPETHIDINE

ISOMETHADONE

ISOTONITAŻEN, *N,N*-dietil-2-[[4-(1-metiletossi)fenil]metil]-5-nitro-1H-benżimidażol-1-etanammina

KETOBEMIDONE

LEVOMETHORPHAN*

LEVOMORAMIDE

LEVOPHENACYLMORPHAN

LEVORPHANOL*

OPPJU MEDIĊINALI

METAZOCINE

METHADONE

METHADONE - INTERMEDJARJU

METHOXYACETYLFENTANYL, 2-methoxy-*N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

2-methyl-AP-237, 1-{2-methyl-4-[(2E)-3-phenylprop-2-en-1-yl]piperazin-1-yl}butan-1-one

METHYLDESORPHINE

METHYLDIHYDROMORPHINE

METHYLFENTANYL (*ISOMERS* CIS u TRANS)

METHYLPHENYLPIPERIDOL PROPIONATE (MPPP)

METONITAZENE, N,N-diethyl-2-[(4-methoxyphenyl)methyl]-5-nitro-1H-benzimidazole-1-ethanamine

METONITAZEPYNE, 2-[(4-methoxyphenyl) methyl]-5-nitro-1-(2-pyrrolidin-1-ylethyl)-1*H*-benzoimidazole

METOPON

MORAMIDE - INTERMEDJARJU

MORPHERIDINE MORFINA

METHOMBROMIDE TAL-MORFINA u d-derivattivi oħra tan-nitroġenu pentavalenti tal-morfina, inklużi b'mod partikolari d-derivattivi *morphine-N-oxide,* li wieħed minnhom hu *Codeine-N Oxide*

MORPHINE-N-OXIDE

MT-45, (1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl) piperazine)

MYROPHINE

N-desethyl isotonitazene, *N*-ethyl-2-[2-[(4-isopropoxyphenyl)methyl]-5-nitro-benzimidazol-1-yl]ethanamine

NICOMORPHINE

NORACYMETHADOL

NORLEVORPHANOL

NORMETHADONE

NORMORPHINE

NORPIPANONE

OCFENTANIL, *N*-(2-Fluorophenyl)-2-methoxy-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

ORIPAVINE (3-*O*-demethylthebaine jew 6,7,8,14-tetradehydro-4,5-*alpha*-epoxy-6-methoxy-17-methylmorphinan-3-ol)

OXYCODONE

OXYMORPHONE

ORTHOFLUOROFENTANYL, *N*-(2-fluorophenyl)-*N*-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-proponamide

PARAFLUOROBUTYRYLFENTANYL jew 4F-BF, *N*-(4-fluorophenyl)-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]butanamide

PARA-FLUORO FENTANYL

PETHIDINE

PETHIDINE - INTERMEDJARJU - A

PETHIDINE - INTERMEDJARJU - B

PETHIDINE - INTERMEDJARJU - Ċ

PHENADOXONE

PHENAMPROMIDE

PHENAZOCINE

PHENETHYLPHENYLPIPERIDOL ACETATE (*ESTER*) (PEPAP)

PHENOMORPHAN

PHENOPERIDINE

PIMINODINE

PIRITRAMIDE

PROHEPTAZINE

PROPERIDINE

PROTONITAZENE, N,N-diethyl-5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1-H-benzimidazole-1-ethanamine

PROTONITAZEPYNE, 5-nitro-2-[(4-propoxyphenyl)methyl]-1-(2-

pyrrolidin-1-ylethyl)benzimidazole

RACEMETHORPHAN

RACEMORAMIDE

RACEMORPHAN

REMIFENTANIL

SUFENTANIL

TAPENTADOL,(3-ġ(1R,2R)-3-(dimethylamino)-l-ethyl-2-methylpropylħphenol

TETRAHYDROFURANYLFENTANYL (THF-F), *N*-Phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]oxolane-2-carboxamide

THEBACON

THEBAINE

TILIDINE

TRIMEPERIDINE

U-47700, 3,4-dichloro-*N*-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-*N*-methyl-benzamide

VALERYLFENTANYL, *N*-phenyl-*N*-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]pentanamide

L-*isomers*, kemm-il darba ma jkunux esklużi b'mod speċifiku, tal-mediċini f'din it-Taqsima tal-Iskeda kull meta jkun possibbli li jeżistu dawk l-*isomers*;

L-*esters* u l-*ethers*, kemm-il darba ma jidhirx f'Taqsima oħra ta' din l-Iskeda, tal-mediċini f'din it-Taqsima tal-Iskeda kull meta jkun possibbli li jeżistu dawk l-*esters* jew l-*ethers*;

Il-melħ ta' dawk il-mediċini mniżżlin f'din it-Taqsima tal-Iskeda, magħduda l-melħ tal-*esters*, *ethers* u *isomers* kif provdut hawn fuq kull meta jkun possibbli li jeżisti dak il-melħ.

*DEXTROMETHROPHAN u DEXTRORPHAN huma esklużi b'mod speċifiku minn din it-Taqsima tal-Iskeda.

TAQSIMA II

ACETYLDIHYDROCODEINE

KODEJINA

DEXTROPROPOXYPHENE

DIHYDROCODEINE

ETHYLMORPHINE

NICOCODINE

NICODICODINE

NORCODEINE

PHOLCODINE

PROPIRAM

L-*isomers*, kemm-il darba ma jkunux esklużi b'mod speċifiku, tal-mediċini f'din it-Taqsima tal-Iskeda kull meta jkun possibbli li jeżistu dawk l-*isomers* fl-isem kemikali speċifiku;

Il-melħ tal-mediċini mniżżlin f'din it-Taqsima tal-Iskeda, inkluż il-melħ tal-*isomers* kif provdut hawn fuq kull meta jkun possibbli li jeżisti dak il-melħ.

TAQSIMA III

Eżenzjonijiet

1. Preparati ta':

ACETYLDIHYDROCODEINE

KODEJINA

DIHYROCODEINE

ETHYLMORPHINE

NICOCODINE

NICODICODINE

NORCODEINE, u

PHOLCODINE

meta jkunu komposti ma' ingredjent wieħed jew aktar u jkun fihom mhux aktar minn 100 milligram tal-mediċina f'kull unità ta' doża u b'konċentrament ta' mhux iżjed minn 2.5 fil-mija tal-preparati mhux separati.

2. Preparati ta' *propiram* li jkun fihom mhux iżjed minn 100 mg ta' *propiram* f'kull unità ta' doża u kompost ma' għall-anqas l-istess ammont ta' *methylcellulose.*

3. Preparati għall-użu mill-ħalq li jkun fihom mhux iżjed minn 135 milligramm ta' bażi ta' *dextropropoxyphene* f'kull unità ta' doża jew b'konċentrament ta' mhux iżjed minn 2.5 fil-mija tal-preparati mhux separati, sakemm dawk il-preparati ma jkunx fihom xi sustanza li tinsab indikata fit-Tielet Skeda li tinsab mal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha. Kap. 31.

4. Preparati ta' kokajina li jkun fihom mhux iżjed minn 0.1 fil-mija ta' kokajina kalkolat bħala bażi ta' kokajina u preparati ta' oppju jew morfina li jkun fihom mhux iżjed minn 0.2 fil-mija ta' morfina kalkolat bħala bażi tal-morfina *anhydrous* u komposti ma' ingredjent wieħed ieħor jew iżjed u b'dak il-mod u l-mediċina ma tkunx tista' tinkiseb b'mezzi li tista' tapplikahom malajr jew f'estratt li jkun ta' ħsara għas-saħħa pubblika.

5. Preparati ta' *difenoxin* li jkun fihom f'kull unità ta' doża, mhux iżjed minn 0.5 mg ta' *difenoxin* u kwantità ta' *atropine sulfate* ekwivalenti għal mill-inqas 5 fil-mija tad-doża ta' *difenoxin.*

6. Preparati ta' *diphenoxylate* li jkun fihom, f'kull unità ta'

doża, mhux aktar minn 2.5 milligramm ta' *diphenoxylate* kalkolati bħala bażi ta' kwantità ta' *atropine sulphate* ekwivalenti għal mill-inqas wieħed fil-mija tad-doża ta' *diphenoxylate.*

7. *Pulvis ipecacuanhae et opii compositus* -

10 fil-mija ta' oppju fi trab

10 fil-mija *ipecacuanha root*, fi trab imħawwad sew ma'

80 fil-mija ta' kull ingredjent ieħor f'forma ta' trab li ma jkun fih ebda mediċina.

8. Preparati li jkunu jaqblu ma' xi waħda mill-formuli mniżżlin f'din it-Taqsima tal-Iskeda u taħlitiet ta' dawk il-preparati ma' xi materjal li ma jkun fih ebda mediċina.

IT-TIENI SKEDA

FORMULA A

(Artikolu l4 (2))

Emendata: XVI. 1960.3; XXIII. 1980.10. Sostitwita: VI. 1994.20.

ORDINANZA DWAR IL-MEDIĊINI PERIKOLUŻI
(KAPITOLU 101)

Ċertifikat għall-Importazzjoni	Nru. tas-Serje.....
maħruġ mill-Gvern ta' Malta	Nru. tal-*File* .....

ĊERTIFIKAT TA' APPROVAZZJONI UFFIĊJALI GĦALL-IMPORTAZZJONI

Jien, il-persuna nkarigata mill-amministrazzjoni tal-liġi dwar il-mediċini perikolużi li għalihom tgħodd il-Konvenzjoni Singola 1961, b'dan niċċertifika illi jien approvajt l-importazzjoni minn*

ta'†

minn‡

taħt il-kondizzjonijiet illi -

(i)il-merkanzija għandha tiġi mportata qabel il-

*Isem, indirizz u negozju tal-importatur.
†Deskrizzjoni eżatta u kwantità tal-mediċini li sejrin jiġu mportati.
‡Isem u indirizz tad-ditta fil-pajjiż tal-esportazzjoni minn fejn il-mediċina tkun sejra tinġieb.

(ii) il-merkanzija għandha tiġi mportata f'partita waħda; u

(iii) jekk l-importazzjoni tal-mediċini kollha speċifikati hawn fuq ma ssirx qabel id-data speċifikata fil-kondizzjoni Nru. (i) din l-awtorizzazzjoni għandha tingħata lura minnufih lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern

u li jien sodisfatt illi l-merkanzija li sejra tiġi mportata hija meħtieġa -

(1) *għal skopijiet leġittimi (*fil-kaz ta' oppju mhux maħdum jew ta' werqa tal-koka*).

(2) ¢għal skopijiet mediċinali jew xjentifiċi biss (*fil-każ ta' mediċini perikolużi minn barra l-oppju mhux maħdum u l-weraq tal-koka*).

(Data) .....

(Firma u timbru tat-Tabib Prinċipali tal-Gvern).

Dan id-dokument huwa biss biex jiġi ippreżentat lill-Gvern tal-pajjiż li minnu l-mediċina sejra tinġieb.

Sostitwita: VI. 1994.20.

FORMULA B

(Artikolu 13 (1))

ORDINANZA DWAR IL-MEDIĊINI PERIKOLUŻI (KAPITOLU 101)

Nru. tal-*File* .....

Nru. tar-Riferenza tal-Applikant .....

Nru. tas-Serje .....

AWTORIZZAZZJONI GĦALL-ESPORTAZZJONI

Bis-saħħa tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kapitolu 101), it-Tabib Prinċipali tal-Gvern b'din jawtorizza (iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-esportatur")

li jesporta minn -

(1) †mill-port ta' bil-vapur

(2) *minn Malta f' Pakk (i) Postali mill-sa skont iċ-Ċertifikat ta' Importazzjoni Nru. li jġib id-data maħruġ minn

il-mediċini li ġejjin, jiġifieri -

Din l-awtorizzazzjoni hija maħruġa taht il-kondizzjonijiet li ġejjin:

*Ħassar il-kelmiet li ma jgħoddux għall-każ.
†Ħassar il-kelmiet li ma jgħoddux.

1. Din l-awtorizzazzjoni mhix liċenza biex wieħed jakkwista jew ikollu l-pussess tal-mediċini msemmijin hawnhekk.

2. Din l-awtorizzazzjoni tiswa biss għal mediċini tal-istess kwantità, kwalità u forma msemmijin hawn fuq.

3. Din l-awtorizzazzjoni ma teħlisx lill-esportatur milli jħares ir-regolamenti tad-dwana li jkunu jseħħu f'dak iż-żmien dwar l-esportazzjoni ta' oġġetti minn Malta u lanqas mid-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Uffiċċju tal-Posta (Kapitolu 254), jew tar-regolamenti tal-posta li jkunu jseħħu f'dak iż-żmien u lanqas minn regoli jew regolamenti dwar it-trasmissjoni ta' oġġetti bil-posta li f'dak iż-żmien ikunu jseħħu, sew f'Malta jew xi mkien ieħor.

4. Jekk il-mediċini jkunu awtorizzati biex jiġu esportati b'bastiment il-kopja duplikata, li jkun hemm magħhom, għandha takkumpanja l-merkanzija għal-lok ta' destinazzjoni u għal dan l-iskop l-esportatur għandu jieħu ħsieb li tiġi kkunsinnata lill-kaptan tal-bastiment li bih il-merkanzija tinbagħat.

5. Jekk il-mediċini jkunu awtorizzati biex jigu esportati bil-posta, il-kopja duplikata li jkun hemm magħhom għandha titqiegħed ġewwa l-qoxra ta' barra tal-pakk li jkun fih il-mediċini. Jekk il-mediċini jkunu f'aktar minn pakk wieħed, il-kopja duplikata għandha titqiegħed ġewwa l-qoxra ta' barra ta' wieħed minnhom; il-pakki għandhom ikunu innumerati wieħed wara l-ieħor fuq il-qoxra ta' barra, u fuq kull pakk għandu jkun hemm indikat b'mod li jista' jinqara n-numru tal-pakk li fih tkun tinsab il-kopja duplikata. (*Ara nota* (*2*) *hawn taħt.*)

6. L-esportatur, meta mitlub mill-Kontrullur tad-Dwana, għandu jġiblu, fiż-żmien li jagħtih, prova sodisfaċenti illi l-mediċini hawn fuq imsemmija ġew regolarment ikkunsinnati fid-destinazzjoni msemmija f'din l-awtorizzazzjoni, u kemm-il darba din il-kundizzjoni ma tiġix imħarsa, l-awtorizzazzjoni għandha titqies bħala nulla u mingħajr effett.

7. L-esportatur għandu jagħti lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern ir-rapport tal-oġġetti esportati minnu skont din l-awtorizzazzjoni kif minn żmien għal ieħor jiġi mitlub.

8. Din l-awtorizzazzjoni tgħodd biss għall-esportatur imsemmi hawn fuq u tista' tiġi mħassra, f'kull żmien li jkun, mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern. Għandha tinġieb għall-ispezzjoni meta mitluba minn persuna awtorizzata għalhekk.

9. Din l-awtorizzazzjoni, jekk ma tkunx ġiet imħassra qabel, tibqa' sseħħ għal tliet xhur minn din id-data. Għandha tiġi ippreżentata meta ssir l-esportazzjoni, lil uffiċjal -

(1) *tad-Dipartiment tad-Dwana,

(2) *tal-Posta,

li jżommha. Jekk ma jsirx użu minnha għandha tingħata lura lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern fi żmien sebat ijiem mid-data li tkun għalqet.

(Data) .....

*Ħassar il-kelmiet li ma jgħoddux.

.....

(Firma u timbru tat-Tabib
Prinċipali tal-Gvern).

Nota:

(1) Jekk f'din l-awtorizzazzjoni jkun jinħtieġ xi tibdil, hija għandha tintbagħat lura b'talba biex isir dan it-tibdil u b'dikjarazzjoni tar-raġunijiet ta' dan it-tibdil. Ma jista' jsir ebda tibdil mingħajr ma tingħata s-setgħa għaldaqshekk.

(2) Fil-każ ta' mediċini esportati bil-posta n-nuqqas tat-tħaris ta' din il-kondizzjoni jista' jġib dewmien jew konfiska tal-pakki fil-pajjiż tad-destinazzjoni.

FORMULA Ċ

(Artikolu 14 (1))

ORDINANZA DWAR IL-MEDIĊINI PERIKOLUŻI (KAPITOLU 101)

Nru. tal-Awtorizzazzjoni .....

Nru. tal-*File* .....

AWTORIZZAZZJONI GĦALL-IMPORTAZZJONI

Bis-saħħa tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi (Kapitolu 101) (hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejħa "l-Ordinanza"), it-Tabib Prinċipali tal-Gvern b'din jawtorizza*

(hawnhekk iżjed 'il quddiem imsejjaħ "l-importatur") li jimporta l-mediċini msemmijin fl-Iskeda li hawn ma' din, minn†

Din l-awtorizzazzjoni hija maħruġa taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

1. Il-mediċini għandhom jiġu importati qabel (*data*).

2. Din l-awtorizzazzjoni mhix liċenza għall-pussess jew fornitura tal-mediċini importati.

3. Din l-awtorizzazzjoni ma teħlisx lill-importatur milli jħares ir-regolamenti tad-Dwana li jkunu jseħħu f'dak iż-żmien

*Niżżel l-isem u l-indirizz postali sħiħ tal-importatur.
†Niżżel l-isem u l-indirizz postali sħiħ tal-esportatur.

dwar l-importazzjoni ta' merkanzija f'Malta jew dwar it-trasbord ta' merkanzija f'Malta jew ir-regolamenti tal-Posta li f'dak iż-żmien ikunu jseħħu f'Malta.

4. Din l-awtorizzazzjoni tgħodd biss għall-importatur u tista' tiġi mħassra f'kull żmien li jkun mit-Tabib Prinċipali tal-Gvern li lilu għandha f'dak il-każ tingħata lura minnufih. Għandha tiġi ippreżentata għall-ispezzjoni meta mitluba minn persuna awtorizzata għalhekk.

5. Din l-awtorizzazzjoni, jekk ma tkunx ġiet qabel imħassra, għandha tiġi ippreżentata lill-Kontrullur tad-Dwana meta ssir l-importazzjoni u għandha tingħata lura lill-Kontrullur tad-Dwana meta tiġi importata l-aħħar partita ta' mediċini.

6. Jekk l-importazzjoni tal-mediċini kollha msemmijin fl-Iskeda ma tkunx saret qabel id-data msemmija fil-kondizzjoni Nru. 1 din l-awtorizzazzjoni għandha minnufih wara dik id-data tingħata lura lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern.

7. Il-kopja tal-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni, jekk ikun hemm, li takkumpanja l-mediċini, għandha tinbagħat lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern minnufih malli ssir l-importazzjoni tal-mediċini.

(Data) .....

.....
(Firma u timbru tat-Tabib
Prinċipali tal-Gvern).

SKEDA li fiha jissemmew il-mediċini li għandhom jiġu importati u l-kwantitajiet tagħhom:

Din l-awtorizzazzjoni m'għandhiex toħroġ mill-pussess tal-importatur sakemm tingħata lura lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern jew lill-Kontrullur tad-Dwana, li għandu jikteb dak li jinħtieġ fuq id-dahar taċ-ċertifikat u jibgħat lura l-awtorizzazzjoni lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern.

INDURSAR MILL-KONTRULLUR TAD-DWANA
meta ssir l-Importazzjoni

Data	Deskrizzjoni tal-medi`ini importati	Numru u data tal-Awtorizzazzjoni għall-Esportazzjoni	Kwantità	Kif importata	L-*Entry* tad-Dwana jew Nru. tal-Pakk	Firma u timbru tal-Kontrullur tad-Dwana

				eżempju: mal- ..... (fil-każ ta' bastiment), jew b'pakk postali irreġistrat jew b'kaxxa postali assigurata		

Il-Kontrullur tad-Dwana jibgħat lura lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern din l-awtorizzazzjoni, meta l-mediċini kollha msemmijin fiha jkunu ġew importati.

FORMULA D

(Artikolu 16 (1))

ORDINANZA DWAR IL-MEDIĊINI PERIKOLUŻI (KAPITOLU 101)

LIĊENZA GĦALL-ĠARR TA' MEDIĊINI PERIKOLUŻI FIL-KORS TAL-VJAĠĠ

..... huwa b'din awtorizzat li jġorr il-mediċini perikolużi msemmijin hawn taħt minn ..... għal .....

Xorta u kwantità tal-mediċini perikolużi.....

Partikolaritajiet dwar l-awtorizzazzjoni
għall-esportazzjoni (jew ċertifikat ta'
tibdil ta' destinazzjoni, jekk ikun
hemm) dwar il-mediċini .....

Isem tal-bastimenti li bih il-mediċini
jkunu nġiebu f'Malta .....

Data ta' meta waslu .....

Numru tal-pakki .....

Marki u numri fuq il-pakki .....

Din il-liċenza hija maħruġa taħt dawn il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(1) Din il-liċenza tgħodd biss għall-ġarr tal-mediċini hawn fuq imsemmijin.

(2) Il-ġarr tal-mediċini għandu jsir bejn ..... a.m./p.m. u ..... a.m./p.m. fil- ..... . 20 .... .

(3) Jekk il-ġarr tal-mediċini ma jsirx fil-ħinijiet u fil-jum stabbiliti, din il-liċenza għandha tingħata lura minnufih lill-Kontrullur tad-Dwana; u f'kull każ għandha tingħata lura malli jsir il-ġarr.

(4) Il-mediċini m'għandhomx jinġarru jekk ma jkunx hemm preżenti uffiċjal tad-Dipartiment tad-Dwana.

(5) Din il-liċenza ma tawtorizzax lill-persuna msemmija hawn fuq li jkollha fil-pussess tagħha l-mediċini ħlief biex iġġorrhom skont din il-liċenza.

(6) Il-pakki li jkun fihom il-mediċini m'għandhomx jinfetħu jew jitqattgħu waqt il-ġarr.

(7) Din il-liċenza għandha tinġieb f'kull żmien meta tiġi mitluba minn persuna awtorizzata għalhekk.

(Data) .....

.....
(Firma u timbru tal-
Kontrullur tad-Dwana).

FORMULA E

(Artikolu 18 (1))

ORDINANZA DWAR IL-MEDIĊINI PERIKOLUŻI (KAPITOLU 101)

ĊERTIFIKAT TA' TIBDIL TA' DESTINAZZJONI

Jien, b'dan niċċertifika illi awtorizzajt illi d-destinazzjoni tal-partita tal-mediċini, li hawn taħt jinsabu dettalji dwarhom, tiġi mibdula f'dik imsemmija hawn taħt -

Deskrizzjoni u kwantitajiet tal-mediċini	.....
Isem tal-bastiment li bih il-merkanzija nġiebet f'Malta	.....
Isem u indirizz tal-esportatur	.....
Numru u data tal-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni u minn min maħruġa l-awtorizzazzjoni	.....
Isem u indirizz tad-destinatarju oriġinali msemmi fl-awtorizzazzjoni għall-esportazzjoni	.....

Isem u indirizz tad-destinatarju li lilu skont it-tibdil ta' destinazzjoni kif awtorizzat ser tintbagħat il-merkanzija .....

Numru u data taċ-ċertifikat tal-importazzjoni (u minn min maħruġa l-awtorizzazzjoni) li bih ġie awtorizzat it-tibdil ta' destinazzjoni .....

Isem tal-bastiment li fuqu l-merkanzija hija awtorizzata li tiġi meħuda barra minn Malta

.....

Żmien li fih il-merkanzija għandha tinġarr minn Malta .....

Dan iċ-ċertifikat huwa maħruġ taħt il-kondizzjonijiet li ġejjin:

(1) Il-kopja duplikata ta' dan iċ-ċertifikat għandha takkumpanja l-merkanzija għall-post ta' destinazzjoni, u għal dan l-iskop għandha tingħata lill-kaptan tal-bastiment li miegħu tintbagħat il-merkanzija.

(2) Dan iċ-ċertifikat ma jeħles lil ebda persuna li jkollha x'taqsam mal-ġarr tal-partita tal-mediċini speċifikata hawn fuq li tħares ir-regolamenti tad-dwana li jkunu jseħħu f'dak iż-żmien dwar l-esportazzjoni ta' merkanzija minn Malta.

(3) Dan iċ-ċertifikat jiswa biss għall-merkanzija u għaż-żmien imsemmijin hawn fuq, u jista' jitħassar f'kull żmien.

(4) Jekk il-partita tal-mediċini ma tinġarrx minn Malta fiż-żmien imsemmi hawn fuq, dan iċ-ċertifikat għandu jingħata lura lit-Tabib Prinċipali tal-Gvern.

(5) Dan iċ-ċertifikat għandu jinġieb f'kull żmien meta mitlub minn persuna awtorizzata għalhekk.

(Data) .....

.....
(Firma u timbru tat-Tabib Prinċipali tal-Gvern)

Nota:

(1) Meta għandu jsir xi tibdil f'din l-awtorizzazzjoni din għandha tinbagħat lura flimkien ma' talba biex isir dan it-tibdil u dikjarazzjoni tar-raġunijiet ta' dan it-tibdil. Ma jista' jsir ebda tibdil mingħajr awtorizzazzjoni.

(2) Dan id-dokument għandu jingieb quddiem l-awtoritajiet kompetenti tal-pajjiż li minnu l-merkanzija tgħaddi, sew jekk tiġi trasbordata jew le. In-nuqqas tat-tħaris ta' din il-kondizzjoni jista' jġib dewmien jew konfiska tal-merkanzija.

Miżjuda:
VI.1994.21.
Emendata:
A.L. 278 tal-2003
A.L. 1 tal-2004.

IT-TIELET SKEDA

(Artikolu 22 (1D))

TABELLA I

KATEGORIJA I

Sustanza	Kodiċi NK (jekk ikun differenti)	Kodiċi NK	CAS No ([1])
l-Phenyl-2-propanone	Phenylacetone	2914 31 00	103-79-7
N-acetylanthranilic acid	2-Acetamidobenzoic acid	2924 23 00	89-52-1
Isosafrol (cis + trans)		2932 91 00	120-58-1
3,4-methylenedioxyphenl-propan-2-one	l-(1,3-Benzodioxol-5-yl)propan-2-one	2932 92 00	4676-39-5
Piperonal		2932 93 00	120-57-0
Safrole		2932 94 00	94-59-7
Ephedrine		2939 41 00	299-42-3
Pseudoephedrine		2939 42 00	90-82-4
Norephedrine		Ex 2939 49 00	14838-15-4
Ergometrine		2939 61 00	60-79-7
Ergotamine		2939 62 00	113-15-5
Lysergic acid		2939 63 00	82-58-6

Il-forom stereoisomeriċi tas-sustanzi elekanti f'din il-Kategorija li ma jkunux *cathine* ([2]) kull meta l-eżistenza ta' forom bħal dawk tkun possibbli.

L-imluħa tas-sustanzi elenkati f'din il-Kategorija kull meta l-eżistenza ta' forom bħal dawk tkun possibbli u dawn ma jkunux l-imluħa ta' *cathine*.

KATEGORIJA II

Sustanza	Kodiċi NK (jekk ikun differenti)	Kodiċi NK	CAS No ([1])
Acetic anhydride		2915 24 00	108-24-7
Phenylacctic acid		2916 34 00	103-82-2
Anthranilic acid		2922 43 00	118-92-3
Piperidine		2933 32 00	110-89-4
Potassium permanganate		2841 61 00	7722-64-7

L-imluħa tas-sustanzi elenkati f'din il-Kategorija kull meta l-eżistenza ta' mluħa bħal dawk tkun possibbli.

KATEGORIJA III

Sustanza	Kodiċi NK (jekk ikun differenti)	Kodiċi NK	CAS No ([1])
Hydrochloric acid	Hydrogen chloride	2806 10 00	7647-0l-0
Sulphuric acid		2807 00 10	7664-93-9
Toluene		2902 30 00	108-88-3
Ethyl ether	Diethyl ether	2909 11 00	60-29-7
Acetone		2914 11 00	67-64-1
Methylethylketone	Butanone	2914 12 00	78-93-3

L-imluħa tas-sustanzi elenkati f'din il-Kategorija kull meta l-eżistenza ta' forom bħal dawk tkun possibbli u dawn ma jkunux l-imluħa ta' *hydrochloric acid* u *sulphuric* acid.

([1]) CAS No. ifisser *Chemical Abstract Service Registry Number* li hu identifikatur numeriku uniku u speċifiku għal kull sustanza u l-istruttura tagħha. CAS No. hu speċifiku għal kull *isomer* u għal kull melħ ta' kull *isomer.* Għalhekk CAS Nos. għall-imluħa tas-sustanzi hawn qabel elenkati huma differenti minn dawk mogħtija.

([2]) Imsemmi wkoll (1)-norpseudoephedrine, CN code 2939 43 00, CAS No 492-39-7.

TABELLA II

ACETIC ANHYDRIDE

ACETONE

ANTHRANILIC ACID

ETHYL ETHER

PHENYLACETIC ACID

PIPERIDINE

METHYL ETHYL KETONE

TOLUENE

POTASSIUM PERMANGANATE

SULPHURIC ACID

HYDROCHLORIC ACID

Il-melħ tas-sustanzi mniżżlin f'din it-Tabella kull meta jkun possibbli li jeżisti dak il-melħ.

Miżjuda:
XXIV.2014.90.
LXVI.2021.25;
VII.2025.8.

IR-RABA' SKEDA

(Artikolu 22)

Linji gwida għall-użu ta' diskrezzjoni

Dawn il-linjigwida japplikaw għall-persuni kollha akkużati tal-età ta' 16 u aktar

Sabiex tiġi stabbilita l-qorti li fiha persuna akkużata b'reat kontra din l-Ordinanza għandha tiġi ġġudikata, il-ħsara jew il-ħsara potenzjali ikkawżata mir-reat li bih tkun ġiet akkużata għandha tkun il-konsiderazzjoni prinċipali.

Il-kwantità ta' droga hi konsiderazzjoni prinċipali fil-valutazzjoni tal-ħsara. Il-purità ma tkunx neċessarjament meqjusa fl-istadju inizjali iżda tista' tiġi kkunsidrata sabiex jiġi determinat jekk persuna li inizjalment ġiet riferita għall-kawża quddiem il-Qorti Kriminali għandha tiġi riferita għall-kawża quddiem il-Qorti tal-Maġistrati fi stadju aktar tard.

Ir-rwol li l-akkużat kellu fir-reat għandu, jekk informazzjoni biżżejjed tkun disponibbli, wkoll jitqies.

F'dawn il-każijiet għandha issir distinzjoni bejn dawk il-persuni li kellhom rwol prinċipali, rwol sinjifikattiv jew rwol iżgħar fit-twettiq tar-reat.

Ir-rwol prinċipali fit-twettiq tar-reat jista' jiġi indikat b'li ġej:

- li l-akkużat organizza jew ordna x-xiri u l-bejgħ ta' droga fuq skala kummerċjali;
- li l-akkużat kellu konnessjonijiet sostanzjali għal u influwenza sinjifikanti fuq persuni oħra f'ċirku;
- li l-akkużat kellu konnessjonijiet mill-qrib għas-sors oriġinali tad-drogi;
- li l-akkużat għamel qligħ finanzjarju sostanzjali jew kellu aspettattiva ta' qligħ finanzjarju sostanzjali;
- li l-akkużat uża negozju leġittimu biex jaħbi x-xiri jew il-bejgħ tad-drogi;
- li l-akkużat abbuża mill-pożizzjoni tiegħu ta' fiduċja jew ta' responsabbiltà sinjifikanti fit-twettiq tar-reat, per eżempju meta l-akkużat ikun impjegat tal-ħabs jew professjonista legali jew mediku.

Ir-rwol sinjifikanti fit-twettiq tar-reat jista' jiġi indikat b'li ġej:

- li l-akkużat kellu funzjoni operattiva jew maniġerjali fiċ-ċirku;
- li l-akkużat involva oħrajn fl-operazzjoni kemm billi eżerċita pressjoni kif ukoll influwenzahom jew b'intimidazzjoni jew b'offerta ta' kumpens;
- li l-akkużat kien motivat bill-prospett ta' gwadann finanzjarju jew vantaġġ ieħor, irrispettivament jekk l-akkużat kienx qed jaġixxi waħdu jew ma' oħrajn;
- li l-akkużat deher li kien jaf u li fehem il-kobor tal-operazzjoni;
- li l-akkużat, li mhix persuna li qed tabbuża minn pożizzjoni ta' fiduċja jew responsabbilità, forniet id-droga lill-priġunier għall-gwadann iżda mingħajr theddid.

Ir-rwol iżgħar fit-twettiq tar-reat jista' jiġi indikat b'li ġej:

- li l-akkużat wettaq rwol limitat fit-twettiq tar-reat u aġixxa taħt id-

direzzjoni ta' oħrajn;

- li l-akkużat ġie mqabbad minn oħrajn sabiex iwettaq ir-reat permezz ta' pressjoni, theddid jew intimidazzjoni;
- li l-akkużat ġie involut fit-twettiq tar-reat minħabba l-inġenwità tiegħu jew minħabba li ġie sfruttat minn oħrajn;
- li l-akkużat ma kellux influwenza fuq dawk ta' fuqu fiċ-ċirku;
- li l-akkużat kellu ftit, jekk kien hemm, għarfien rigward il-kobor tal-operazzjoni;
- li meta jiġu meqjusa ċ-ċirkostanzi kollha jkun raġonevoli li jiġi konkluż illi l-akkużat kien involut fit-twettiq tar-reat sabiex jieħu d-droga biss, għall-użu personali tiegħu;
- li l-akkużat ma għamel l-ebda gwadann finanzjarju mir-reat, per eżempju f'każijiet li jinvolvu x-xiri komuni ta' kwantità minima mingħajr l-ebda qligħ jew sabiex titqassam kwantità minima bejn il-ħbieb fuq bażi mhux kummerċjali.

Fatturi aggravanti li jirriżultaw mil-liġi għandhom jiġu meqjusa.

Fatturi aggravanti oħra li jistgħu jiġu meqjusa jistgħu jinkludu:

- in-natura sofistikata sabiex tinħeba d-droga jew in-natura ta' kwalunkwe attentat biex jiġi evitat il-kxif;
- kull attentat sabiex tinħeba jew sabiex tintrema evidenza;
- l-esponiment ta' oħrajn għall-periklu eċċezzjonali bħal meta droga tinqata' b'sustanzi li jagħmlu ħsara;
- il-purità għolja tad-droga;
- li l-akkużat immira postijiet intiżi sabiex jalloka persuni vulnerabbli jew ipprova jissupplixxi d-droga lill-minorenni;
- li oħrajn, speċjalment tfal u dawk li ma jabbużawx bid-droga kienu preżenti meta l-akkużat ikkommetta r-reat.

L-ammont li ġejjin involuti fir-reat, meta l-imsemmija ammonti huma magħrufa, jistgħu jittieħdu bħala indikazzjoni sabiex persuna ma tiġix riferita għall-kawża quddiem il-Qorti Kriminali:

herojina u kokajina: inqas minn 200 gramma

cannabis: inqas minn kilo.

Kull għajnuna li l-akkużat ikun ta lill-Pulizija jew lill-prosekuzzjoni tista' wkoll tiġi meqjusa.

Miżjuda:
XII.2025.5.

IL-ĦAMES SKEDA
(Artikolu 2)

Taqsima I
Fitokannabinojdi mhux psikoattivi

CBD, Cannabidiol
CBG, Cannabigerol
CBC, Cannabichromene
CBDV, Cannabidivarine

Taqsima II
Kannabinojdi psikoattivi

THC, Tetrahydrocannabinol

Taqsima III
Kannabinojdi Sintetiċi

HHC, hexahydrocannabinol

HHC-O acetate, HHCO, HHCOA, hexahydrocannabinol O-Acetate

HHC-P, hexahydrocannabiphorol

H4-CBD, tetrahydrocannabidiol, Hydrogenated CBD, THD, cyclohexyl CBD

THC-P, tetrahydrocannabiphorol, Delta-9-THCP

HHCH, hexahydrocannabihexol, HHC-H

Delta-8-THCP, delta-8-Tetrahydrocannabiphorol, JWH 091, THC-heptyl

THCB, Tetrahydrocannabutol, Delta-9-THCB, Delta-9-THC-C4, Delta-9-THC-butyl

9-OH-HHC, 9-Hydroxyhexahydrocannabinol, 9-hydroxy-HHC

delta-8-THC acetate, Δ8-Tetrahydrocannabinol Acetate Δ8-THC-O-Acetate

Delta-8-THC methylether, 1-methyl-Δ8-THC; Δ8-Tetrahydrocannabinol methylether

Delta-9-THCP acetate, Δ9-Tetrahydrocannabiphorol Acetate; delta-9-THC-C7-Acetate

delta-9-THCH, delta-9-Tetrahydrocannabihexol, delta-9-THC-C6

HHC-P-O-acetate, hexahydrocannabiphorol acetate

Delta-8-THCH, delta-8-tetrahydrocannabihexol delta-8-THC-C6

CC9 (9R-Hexahydrocannabinol-C9)

Delta-9-THC-JD, 3-octyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol, delta-9-THC-C8